



ARMP AUTORITÉ DE
RÉGULATION DES
MARCHÉS PUBLICS
PRESIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE DU BÉNIN

**RAPPORT D'ACTIVITES DE L'AUTORITE DE REGUALTION DES MARCHES
PUBLICS (ARMP)
EXERCICE 2024**

Mars 2025

Table des matières

SIGLES ET ABREVIATIONS.....	4
INTRODUCTION.....	1
I. PREVISIONS DES ACTIVITES POUR LA GESTION 2024.....	2
II. POINT DES ACTIVITES EXECUTEES AU NIVEAU DU PROGRAMME PRIORITAIRE 1 : REGLEMENTATION ET GESTION DES DIFFERENDS.....	5
III. POINT DE L'EXECUTION DES ACTIVITES AU NIVEAU DU PROGRAMME PRIORITAIRE 2 : RENFORCEMENT DES CAPACITES DES ACTEURS DU SYSTEME	3
IV. POINT DE L'EXECUTION DES ACTIVITES AU NIVEAU DU PROGRAMME PRIORITAIRE 3 : SURVEILLANCE, EVALUATION ET INTEGRITE DU SYSTEME.....	8
V. POINT DE L'EXECUTION DES ACTIVITES AU NIVEAU DU PROGRAMME TRANSVERSAL : GESTION ET COORDINATION	11
VI. SYNTHESE DES DIFFICULTES ET RECOMMANDATIONS.....	19
CONCLUSION	22

SIGLES ET ABREVIATIONS

ABeGIEF : Agence Béninoise de Gestion Intégrée des Espaces Frontaliers
ANCQ : Agence Nationale de Contrôle de Qualité des produits de santé et de l'eau
ADPME : Agence de Développement des Petites et Moyennes Entreprises
AGLO : Agence de Gestion de la Logistique des Officiels
AOF : Attributions, organisation et fonctionnement
APD : Achats Publics Durables
ARE : Autorité de Régulation de l'Électricité
ARMP : Autorité de Régulation des Marchés Publics
CBDH : Commission béninoise des droits de l'homme
CCMP : Cellule de contrôle des marchés publics
CDC Bénin : Caisse des Dépôts et Consignations du Bénin
CeFAL : Centre de Formation pour l'Administration Locale
CMA-Bénin : Chambre des Métiers de l'Artisanat du Bénin
CNHU-HKM : Centre National Hospitalier Universitaire Hubert K. MAGA
COE : Comité/Commission d'Ouverture et d'Evaluation
CR : Conseil de régulation
CRD : Commission de règlement des différends
CReFCoP : Centre de recherche et de formation en commande publique
CST : Chef des Services Techniques
CTP : Coût total de possession
DAF : Direction de l'Administration et des Finances
DAO : Dossier d'Appel d'Offres
DDCMP : Direction Départementale de Contrôle des Marchés Publics
DFRC : Direction de la Formation et du Renforcement des Capacités
DGB : Direction Générale du Budget

DGB : Direction Générale du Budget

DNCF : Direction nationale du contrôle financier

DNCMP : Direction nationale de contrôle des marchés publics

DPSSE : Direction de la Planification, des Statistiques et du Suivi-Evaluation

DRA : Direction des Recours et des Auto-saisines

DRP : Demande de Renseignements et de Prix

DRR-AT : Direction de la Réglementation, des Réformes et des Appuis Techniques

DST : Directeur des Services Techniques

FDA : Fonds de Développement de l'Artisanat

IFU : Identifiant Fiscal Unique

JMP : Journal des Marchés Publics

LNB : Loterie Nationale du Bénin

LOLF : Loi Organique relative aux Lois de Finances

MEF : Ministère de l'Economie et des Finances

MPME : Moyennes et Petites et moyennes et entreprises

ONG : Organisation Non-Gouvernementale

ORMP : Observatoire Régionale des Marchés Publics

PAC : Port Autonome de Cotonou

PGEDS : Projet de Gouvernance Economique pour la Délivrance des Services

PPMP : Plan de passation des marchés publics

PPP : Partenariat Public-Privé

PR : Présidence de la République

PRMP : Personne Responsable des Marchés Publics

PTA : Plan de travail annuel

PTF : Partenaires techniques et financiers

RACOP : Réseau africain de la commande publique

RST : Responsable des Services Techniques

SA : Secrétariat Administratif

SBEE : Société béninoise de l'énergie électronique

SBIN : Société Béninoise d'Infrastructures Numériques

SoNaMA : Société Nationale de Mécanisation Agricole

SP : Secrétaire Permanent

SRR : Service de la Réglementation et des Réformes

SYCOREF : Système de Costing par le Référentiel

UP : Université de Parakou

INTRODUCTION

Dans le cadre de la prise en charge de sa mission de régulation du système de la commande publique, l'ARMP s'est dotée de documents de planification et de programmation budgétaire définissant des actions de réformes visant à renforcer la transparence et l'efficacité des processus et procédures de passation, d'exécution et de contrôle des marchés publics, la bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques et à consolider la professionnalisation des acteurs du système. Ces actions concourent à la mise en œuvre de quatre (04) programmes, à savoir :

- Programme prioritaire 1 (PP1) : Réformes et réglementation ;
- Programme prioritaire 2 (PP2) : Professionnalisation des acteurs et renforcement des capacités opérationnelles des organes ;
- Programme prioritaire 3 (PP3) : Surveillance, évaluation et intégrité du système ;
- Programme transversal (PT) : Gestion et coordination.

Instrument privilégié de reddition de compte, le présent rapport d'activités, issu de la mise en œuvre du Plan de Travail Annuel (PTA) 2024 de l'ARMP, renseigne essentiellement sur les activités menées au cours de l'année 2024, tant dans le cadre de l'exécution de ses missions que sur le plan de son fonctionnement.

I. PREVISIONS DES ACTIVITES POUR LA GESTION 2024

Les activités prévues au titre de l'année 2024 pour assurer la mission de régulation du système des marchés publics se déclinent comme suit :

Tableau n°1 : Point détaillé des activités budgétaires prévues en 2024

Objectifs	Activités Budgétaires	Coût total actualisé	Observations
Objectif Spécifique : 1. Réformes et réglementation PP1	Engagement, liquidation et paiement des dépenses de fonctionnement du PP1	170 204 000,0	
	Collecte et analyse des faiblesses du système révélées par l'audit indépendant des marchés publics		
	Collecte et analyse des faiblesses du système révélées par les sessions de formation des acteurs	-	
	Collecte et analyse des faiblesses du système révélées par avis et décisions du Conseil de régulation	-	
	Total Objectif spécifique 1	170 204 000,0	
Objectif Spécifique : 2. Professionnalisation des acteurs et renforcement des capacités opérationnelles des organes (PP2)	Création d'un centre de recherche et de formation en commande publique (CReFCoP) au profit des acteurs de la commande publique	331 898 500,0	
	Formation des acteurs du secteur public	356 763 000,0	
	Total Objectif spécifique 2	688 661 500,00	
Objectif Spécifique : 3. Surveillance, évaluation et intégrité du Système (PP3)	Organisation des sessions du CR, de la CRD et de la CD	249 960 000,0	
	Organisation des auditions foraines dans le cadre des instructions des dénonciations	14 025 000,0	
	Suivi de l'application des décisions rendues par le Conseil de régulation	16 000 000,0	
	Préparation et suivi des missions d'audit au titre des années budgétaires 2018, 2019, 2021, 2022 et 2023	14 600 000,0	
	Validation des résultats des audits des marchés publics au titre des années budgétaires 2018, 2019, 2021, 2022 et 2023	12 000 000,0	
	Adoption par le Conseil de Régulation des rapports d'audit au titre des années budgétaires 2018, 2019, 2021, 2022 et 2023	11 100 000,0	

Objectifs	Activités Budgétaires	Coût total actualisé	Observations
	Mise en place d'un mécanisme qui assure la remontée systématique des données statistiques produites par les autorités contractantes	55 756 000,0	
	Rédaction du rapport sur l'efficacité du système national de la commande publique	7 000 000,0	
	Adoption du projet de rapport sur l'efficacité du système national des marchés publics	4 730 000,0	
	Réalisation de l'audit technique indépendant des marchés publics au titre de l'année budgétaire 2023	80 000 000,0	
	Rédaction des projets de décrets portant cadre réglementaire pour l'implémentation du E-procurement en République du Bénin	32 800 000,0	
	Adoption par le Conseil de régulation des projets de décrets portant cadre réglementaire pour l'implémentation du E-procurement en République du Bénin	13 000 000,0	
	Déroulement et suivi de la mission de l'assistance technique dans le cadre de l'implémentation du E-procurement	173 693 000,0	
	Engagement, liquidation et paiement des dépenses de fonctionnement du PP3	280 081 000,0	
	Total Objectif spécifique 3	964 745 000,00	
Objectif Spécifique : 4. Gestion et coordination (PT)	Edition et diffusion du plan stratégique	3 000 000,0	
	Elaboration du projet de budget-programmes 2025-2027	4 780 000,0	
	Adoption du projet de budget-programme	4 730 000,0	
	Elaboration et adoption du projet de Plan de Travail Annuel 2025	2 500 000,0	
	Elaboration et adoption du budget classique et du plan de consommation des crédits (PCC)	2 100 000,0	
	Elaboration du plan de passation des marchés publics (PPMP)	1000 000,0	
	Revue du PTA 2024 au 30 juin 2024	280 000,0	
	Elaboration de l'avant-projet de rapport d'activités de l'ARMP au titre de 2023	3 680 000,0	
	Adoption du projet de rapport d'activités	4 730 000,0	

Objectifs	Activités Budgétaires	Coût total actualisé	Observations
	Elaboration du manuel de procédures administratives, financières et comptables	13 505 000,0	
	Adoption du manuel de procédures administratives, financières et comptables par le Conseil de régulation	4 730 000,0	
	Formation des membres du CR et du Secrétariat Permanent	9 000 000,0	
	Elaboration et adoption des états financiers au titre de l'année 2023	12 400 000,0	
	Equipements socio administratifs de l'ARMP	252 981 000,0	
	Déploiement des moyens généraux pour le fonctionnement des services de l'ARMP	502 900 000,0	
	Voyages d'échanges et d'immersion sur la régulation de la commande publique	17 350 000,0	
	Contribution de l'ARMP au fonctionnement du Réseau Africain de la Commande Publique (RACOP)	15 500 000,0	
	Réalisation des émissions radiophoniques	1 720 000,0	
	Réalisation des débats télévisés sur les missions de régulation des marchés publics	1 230 000,0	
	Couverture médiatique des activités de l'ARMP (sessions, formations, ateliers) par la presse écrite, la radio et la télévision	6 900 000,0	
	Réalisation des outils de promotion de l'ARMP	3 000 000,0	
	Organisation du salon de la commande publique du Bénin (ARMP /Parties prenantes du système de la commande publique)	13 200 000,0	
	Conception et édition du bulletin d'informations de l'ARMP	10 000 000,0	
	Engagement, liquidation et paiement des dépenses de fonctionnement du programme transversal	213 903 000,0	
	Total Objectif transversal	1 105 118 000,00	

Source : DAF/ARMP JANVIER 2024

Les ressources financières à mobiliser pour la réalisation de ces activités s'élèvent à un montant total de **deux milliards neuf cent vingt-huit millions sept cent vingt-sept mille trois cent soixante-sept (2 928 727 367) francs CFA.**

II. POINT DES ACTIVITES EXECUTEES AU NIVEAU DU PROGRAMME PRIORITAIRE 1 : REGLEMENTATION ET GESTION DES DIFFERENDS

II.1. Veille réglementaire

Dans le but d'assurer la veille réglementaire, l'ARMP procède à la collecte de données sur les insuffisances des textes régissant les marchés publics et des documents types d'appel à concurrence. Cette activité est sanctionnée par l'élaboration d'un répertoire des dispositions du code des marchés publics et de ses décrets d'application devant faire l'objet de révision. Il prend en compte également les dispositions des textes à réviser en vue de se conformer aux exigences de *Business Ready*. Le détail des commentaires ou recommandations qui sous-tendent la révision de ces dispositions est consigné dans le tableau n°2 ci-dessous. Au total, cent-sept (107) dispositions ont été identifiées comme susceptibles de révision afin de répondre aux exigences des réformes et de modernisation des outils du système des marchés publics.

Tableau n°2 : Répertoire des dispositions du code des marchés publics et de ses décrets d'application devant faire l'objet de révision

N°	DISPOSITIONS	COMMENTAIRES/RECOMMANDATIONS
1.	Article 1^{er} du CMP (17 révisions à faire)	- Définir entreprises naissantes, force majeure, intérêt national ; - Améliorer la définition de l'offre économiquement la plus avantageuse pour l'harmoniser au contenu de l'article 73 du code des marchés publics ; - Améliorer la définition de marché public comme suit : contrat écrit passé, par lequel un ou plusieurs entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services s'engagent envers une ou plusieurs autorités contractantes ou toutes structures habilitées, soit à réaliser des travaux, soit à fournir des biens ou des services moyennant rémunération - Définir l'appel d'offres national ou international - Définir : Analyse du marché : « <i>Une analyse de marché consiste à évaluer les conditions, les prix et les tendances du marché pour éclairer la planification et la prise de décision en matière d'approvisionnement</i> » ; - Fusionner la définition de l'appel d'offres de l'article 1^{er} avec celle de l'article 29 alinéa 1^{er} : « appel d'offres ouvert : procédure de passation des marchés publics dans laquelle tout candidat répondant aux conditions fixées par la présente loi peut déposer une offre » et le supprimer à l'alinéa 1^{er} de l'article 29 ancien du CMP. - Reformuler la définition de la centrale d'achat à l'article 1^{er} comme suit : « centrale d'achat : personne morale de droit public ou privé qui acquiert des fournitures et services généralement par le biais d'accords-cadres destinés à des autorités contractantes ou qui passe suivant ses procédures des marchés de travaux, fournitures et services au profit des AC » et supprimer l'alinéa 1^{er} de l'article 45 ancien du CMP ; - Insérer dans la définition à l'article 1^{er} du CMP révisé ou dans les décrets seuils, la notion de seuil des MPME « seuil des MPME : montant prévisionnel hors taxes fixé par voie réglementaire en deçà duquel seules les MPME peuvent postuler ». (NB : Recommander la révision de la loi régissant les MPME pour redéfinir les critères de catégorisation des MPME notamment la révision à la baisse du chiffre d'affaires et le nombre d'emploi permanent du personnel) ; - la définition de E-catalogue ou catalogue électronique : « base de données ou liste d'entreprises accessible sur la plateforme électronique des marchés publics et présentant des informations complètes sur les fournisseurs qui ont été autorisés à participer aux activités de passation des marchés publics, y compris leurs produits, services, prix, conditions générales et autres détails pertinents ; - Insérer à l'article 1^{er} dans la définition ainsi qu'il suit : « Catalogue vert : Catalogues spécialisés, appelés catalogues verts, qui présentent des produits, des services ou des fournisseurs respectueux de l'environnement certifiés par un organisme habilité et répondant à des critères de durabilité. - Prévoir une définition de Enchères inversées électroniques comme suit : technique de passation de marchés à travers la plateforme électronique des marchés publics, dans laquelle les candidats se font concurrence en temps réel pour offrir le prix le plus bas pour des biens, des services ou des travaux ; - Insérer une définition du CCV : « coût du cycle de vie : somme de tous les coûts récurrents et ponctuels (non récurrents) sur une durée de vie ou une période spécifiée d'un bien, d'un service, d'une structure ou d'un système. Il comprend le prix d'achat, le coût d'installation, les coûts d'exploitation, les coûts d'entretien et de mise à niveau et la valeur résiduelle (résiduelle ou de récupération) au terme de la propriété ;

N°	DISPOSITIONS	COMMENTAIRES/RECOMMANDATIONS
		- Insérer la notion de format lisible par machine : <i>données dans un format qu'un ordinateur peut lire et traiter automatiquement, tel qu'un fichier Excel lisible (CSV, XLSM ou XML) JSON, etc. Les données lisibles par machine doivent être des données structurées. Les documents non numériques (par exemple, les documents imprimés ou manuscrits) ne sont pas lisibles par machine. Mais, même les documents numériques n'ont pas besoin d'être lisibles par machine</i> » - Fusion à insérer à l'article 1^{er} du CMP formulée comme suit : « offre économiquement la plus avantageuse : offre retenue/conforme sur la base de la combinaison des critères techniques et financiers et qui satisfait au mieux l'ensemble des conditions de qualification définis par l'autorité contractante ; - Insérer la notion de coût global de possession « coût global de possession : coût complet - de l'achat jusqu'à la vente - y compris les coûts prévus à engager pendant la durée de vie du produit, tels que l'entretien, la réparation et l'assurance ». - NB : insérer une formule de calcul de CTP (coût total de possession) dans la détermination des besoins et la formulation des spécifications ; - insérer dans la liste de définition de l'article 1^{er} « délai suspensif/délai d'attente » : Délai suspensif : délai pendant lequel les soumissionnaires évincés sont autorisés à contester la décision d'attribution ou à déposer une plainte, commençant du moment où ils sont informés de la décision. Les entités adjudicatrices ne peuvent pas procéder à la signature du contrat avec un soumissionnaire retenu tant que ce délai n'est pas écoulé et toutes les plaintes sont traitées »
2.	Article 6 du CMP	- Réviser le CMP pour encadrer davantage les dispositions relatives à l'exclusion d'autorités contractantes du champ d'application du code. Que l'avis de l'organe de régulation soit requis avant la soumission au Conseil des Ministres. Voir dans quelles mesures ces achats ainsi que ceux relevant du seuil de dispense peuvent être aussi dématérialisés.
3.	Article 7 du CMP	- Insérer des dispositions qui encadrent le jeu de la concurrence entre les soumissionnaires de droit privé et ceux de droit public pour garantir l'équité dans la concurrence
4.	Article 10 Alinéa 2 : PRMP	La personne responsable des marchés publics peut se faire représenter dans l'exercice de ses fonctions, sauf pour le choix de l'attributaire et la signature du marché. En cas d'empêchement ou d'indisponibilité de la PRMP pour une durée plus ou moins longue, que faire ? signer le contrat avec la mention « par intérim » ? Ce qui engagerait sa responsabilité propre pour tout acte signé par lui à titre intérimaire ? Cette disposition est cause de rallongement des délais de passation et d'exécution des marchés.
5.	Article 11 Alinéa 2 : Modalités de nomination de la PRMP	- 5- pour les communes, par le (la) Secrétaire Exécutif (ve) et supprimer par le maire. - Ajouter : Cette nomination est prononcée soit après identification de la personne répondant au profil ci-dessus par le 1^{er} responsable de la structure, soit après sélection de l'intéressé dans le fichier national et sa mise à disposition de l'autorité contractante, soit après un appel à candidatures, selon les dispositions en la matière prévues par les textes spécifiques de certaines autorités contractantes. Prévoir au niveau de la loi n°2020-26 du 29 septembre 2029 quelques dispositions clarifiant les attributions des contrôleurs financiers dans l'exécution et le paiement des contrats.
6.	Article 22 du CMP	- Réviser la loi portant code des marchés publics pour transférer le pouvoir d'approbation des marchés aux ministres sectoriels conformément à la LOLF ;

N°	DISPOSITIONS	COMMENTAIRES/RECOMMANDATIONS
		- tous les marchés publics passés par les communes sont approuvés par les Secrétaires Exécutifs(ves) concernés (es) pour harmoniser avec les dispositions de la loi n°2021-14 du 20 décembre 2021 portant code de l'administration territoriale en République du Bénin ; - L'approbateur des marchés des institutions n'est pas prévu.
7.	Article 23 : Détermination des besoins à satisfaire	- Insérer une disposition indiquant que les besoins doivent être exprimés avant l'élaboration du budget de l'entité, et que le budget doit en conséquence être déterminé en tenant compte des caractéristiques propres (spécifications techniques, termes de références...) des biens à acquérir ou des services ou travaux à réaliser pour remédier au manque de précision sur les délais de détermination des besoins ; - Insérer une disposition indiquant clairement que les besoins sont exprimés par toutes les entités de l'autorité contractante ou de la structure habilitée et centralisés par la PRMP, pour remédier au manque de précision de qui en est responsable ; - Reformuler les dispositions de l'article 23 pour y insérer les modalités d'analyse du marché et l'étude de faisabilité préalablement à l'estimation de la valeur du marché
	Article 24 alinéa 1^{er} : Plan de passation des marchés publics	A reformuler ainsi qu'il suit : Les autorités contractantes sont tenues, dans un délai maximal de dix (10) jours ouvrables à compter de l'approbation de leur budget par l'autorité compétente, de soumettre à la cellule de contrôle des marchés publics pour validation, un plan prévisionnel et révisable de passation des marchés publics sur le fondement de leur programme d'activités.
	Alinéa 3	Reformuler ainsi qu'il suit : Les marchés passés par l'autorité contractante quel que soit le montant, doivent avoir été préalablement inscrits dans ces plans prévisionnel ou révisé, à peine de nullité pour étendre les obligations de publicité à toutes les catégories de contrats sur financement public et non pas les restreindre aux marchés publics au-dessus de certains seuils. Ces obligations de publicité pourront être adaptées selon le montant des marchés.
	Alinéa 5 : La validation du plan vaut acceptation des modes, des méthodes, des procédures et des techniques contenus dans chaque plan validé. Alinéa 6 :	A reformuler ainsi qu'il suit : La publication du plan vaut acceptation des modes, des méthodes, des procédures et des techniques contenus dans chaque plan validé car la validation du plan est une attribution exclusive de la CCMP. Et le plan validé par la CCMP fait ensuite l'objet d'un contrôle de conformité par la DNCMP qui le publie. La DNCMP peut remettre en cause les modes, méthodes, procédures et techniques validés par la CCMP, si elle le juge nécessaire. Ensuite, en cas de gré à gré, lorsque même la DNCMP publie le plan avec la procédure de gré à gré, la sollicitation de son avis est obligatoire conformément à l'article 35 du code. Ce que ne traduit pas la présente disposition. Mettre que le processus de soumission et de validation est physique et électronique car le fait de rendre le processus de soumission et de validation du PPMP entièrement électronique rend l'audit de ces processus difficile à cause du défaut de preuves (bordereau de transmission du PPMP élaboré par la PRMP à la CCMP, observations de la CCMP...
8.	Article 25	Etendre les obligations de publicité à toutes les catégories de contrats sur financement public et ne pas les restreindre aux marchés publics au-dessus de certains seuils. Ces obligations de publicité pourront être adaptées selon le montant des marchés, ajouter un alinéa à cet article précisant que tous les achats quel que soit leur montant, figurent dans l'avis général de passation des marchés.
9.	Article 28 : Appel d'offres	- Insérer un alinéa pour préciser que l'appel d'offres est la procédure par défaut ; - compléter le dernier alinéa ainsi qu'il suit : l'appel d'offres peut être ouvert ou restreint, national ou international ; - créer un article pour préciser quand l'appel d'offres est national ou international.
10.	Article 29	- <u>reformulation de l'article 29 pour insérer la phrase suivante : « l'appel d'offres ouvert est la règle »</u>

N°	DISPOSITIONS	COMMENTAIRES/RECOMMANDATIONS
11.	Articles 31 et 32	- <u>Proposer une reformulation desdits articles pour y insérer des dispositions sur les marchés publics relatifs à l'innovation ;</u> - <u>Prévoir des dispositions sur le dialogue compétitif dans le CMP révisé</u>
12.	Article 34 : Entente directe ou gré à gré Alinéa 2, point 5 :	Supprimer ce point car le Conseil des ministres n'est pas un organe du cadre institutionnel des marchés publics. Cette disposition fait perdre des points au Bénin dans l'évaluation de son système de passation des marchés ou à défaut insérer au niveau du cadre intentionnel, des dispositions faisant du Conseil des Ministres une entité pouvant autoriser le gré à gré pour des raisons d'intérêt national
13.	Article 53 : Obligation de publicité des avis	Supprimer ce début de l'alinéa Sauf dans le cas des marchés publics passés par la sollicitation de prix ou par le régime du seuil de dispense et Sous réserve d'exceptions évoquées aux chapitres 2 et 3 du titre II de la présente loi, et commencer par : les marchés publics doivent faire l'objet d'un avis d'appel à concurrence porté à la connaissance du public par une insertion faite, au minimum dans le quotidien de service public et sur le portail web national des marchés publics et le journal des marchés publics. Voir aussi s'il faut maintenir le quotidien de service public à cause du coût pour les autorités contractantes.
14.	Article 54 : Délai de remise des offres	Préciser la nécessité d'adapter les délais de préparation des offres à la complexité et au caractère international de certaines procédures en revoyant le délai de remise des offres : accorder un délai suffisant : 30 jours pour le national et 45 jours pour l'international s'il s'agit d'un marché complexe.
15.	Article 64 : Inexactitude ou fausseté des mentions	Insérer des dispositions indiquant clairement qu'en cas de soupçon de fausseté ou d'inexactitude de pièces ou de mentions dans une offre, la PRMP doit saisir l'ARMP aux fins d'investigations et de décision, avant de rejeter l'offre du soumissionnaire mis en cause pour remédier au manque d'indication sur la saisine de l'ARMP avant le rejet de l'offre incriminée pour éviter des erreurs d'appréciation sans investigation approfondie
16.	Article 69 : Réception des offres Alinéa 2 : Alinéa 7 :	- Supprimer « Il ne doit être donné aucune indication sur l'identité du soumissionnaire » car les indications sur une enveloppe extérieure ne violent en rien la transparence des procédures, il est souhaitable de supprimer cette disposition. - Déplacer le dernier alinéa de cet article vers l'article 70 qui parle d'ouverture des plis et intituler ledit article comme : recevabilité et ouverture des plis.
17.	Article 70 alinéa 6	- Ouverture des plis, procédure restreinte à clarifier, citation de préqualification à clarifier
18.	Article 78 du CMP Alinéa 3	- Prévoir aussi PV de déclaration d'infructuosité et d'arrêt de procédure - A reformuler ainsi qu'il suit : Ce procès-verbal établi selon un document type signé par la personne responsable des marchés publics et les membres de la commission, fait l'objet d'une publication, à l'expiration du délai d'attente et l'épuisement des recours.
19.	Article 79 du CMP Alinéas 1 et 2 Alinéa 3 :	A compter de la transmission du procès-verbal d'attribution ainsi que le rapport détaillé d'évaluation des offres, l'autorité contractante observe un délai minimum de dix (10) jours calendaires, avant de procéder à la signature du marché et de le soumettre à l'approbation de l'autorité compétente. Supprimer le vert. A fusionner de telle sorte que la personne responsable des marchés publics (PRMP) joigne à la notification des résultats à tous les soumissionnaires ayant participé à une procédure, une copie du procès-verbal d'attribution, sans besoin que ces derniers la saisissent. A reformuler ainsi qu'il suit : A compter de la notification des résultats, l'autorité contractante observe un délai minimum de dix (10) jours calendaires, avant de procéder à la signature du marché et de le soumettre à l'approbation de l'autorité compétente.

N°	DISPOSITIONS	COMMENTAIRES/RECOMMANDATIONS
20.	Article 81 : Offre anormalement basse (OAB) Alinéa 4 : Après vérification des justificatifs fournis et notification des réserves qui établissent que l'offre est anormalement basse, la commission d'ouverture et d'évaluation (COE) la rejette.	A reformuler ainsi qu'il suit : Après vérification des justificatifs fournis et au cas où lesdits justificatifs sont jugés insatisfaisants, la commission d'ouverture et d'évaluation (COE) déclare l'offre anormalement basse et la rejette. Le rejet est signifié lors de la notification des résultats de l'évaluation. Indiquer le délai maximum imparti au soumissionnaire pour répondre à la demande de justification de son prix.
21.	Article 85 du CMP	Encadrement du délai de validité des offres dans la loi portant code des marchés publics avant de parler de la possibilité de leur prorogation
22.	Article 86 et 87 du CMP	Réviser le CMP pour donner des précisions sur les types de notification (notification des résultats d'attribution, notification d'attribution provisoire, notification d'attribution définitive)
	Article 87 du CMP	- Préciser les modalités d'encadrement de l'enregistrement des marchés publics dans la loi (délai imparti, plateforme dématérialisée possibilité pour les AC de pré-enregistrer les contrats pour le compte des titulaires...) - « Le marché entre en vigueur dès sa notification au titulaire ou à une date ultérieure si le marché le prévoit. L'entrée en vigueur du marché marque le début des obligations juridiques d'exécution (...). Cette disposition est interprétée dans tous les sens surtout lorsqu'on considère la situation d'enregistrement des contrats - Améliorer l'entrée en vigueur du marché en complétant la possibilité de renonciation au contrat
23.	Article 89	Prévoir la pré-réception systématique pour les marchés de travaux et d'équipements complexes ou sensibles
24.		Elaborer un modèle type d'ordre de service de démarrer les travaux et prestations
25.		Elaborer un modèle type d'attestation de bonne exécution
26.	Article 92 : Garantie de restitution de l'avance de démarrage Alinéa 2 :	A reformuler comme suit : Toutefois, les micro, petites et moyennes entreprises sont dispensées de l'obligation de constitution de garantie pour les avances ne dépassant pas 20% du montant des marchés dont elles sont attributaires. En lieu et place de ladite garantie, elles doivent produire à l'autorité contractante, un engagement notarié à rembourser intégralement le montant de l'avance perçue. Cela à cause du risque de voir un titulaire disparaître après une avance de démarrage perçue sans aucun engagement à rembourser le montant de ladite avance, est trop élevé. Nécessité donc d'encadrer à minima cette exception. Nécessité d'harmoniser cette disposition avec les dispositions de l'article 111 alinéa 5 de la loi n°2020-26 selon lesquelles : « Les avances <u>doivent</u> être garanties à concurrence de leur montant et <u>doivent</u> être comptabilisées par les services contractants, afin que soit suivi leur apurement ».
27.	Article 92 et 93 du CMP	- Harmoniser "remboursement et restitution"

N°	DISPOSITIONS	COMMENTAIRES/RECOMMANDATIONS
28.	Article 100 du CMP	L'avenant est prévu seulement en termes d'augmentation mais pas de diminution. Améliorer cet article pour prévoir le taux de diminution de la valeur totale du marché de base. Insérer l'obligation de publication des avis de prise d'avenants conformément à un modèle élaboré et rendu disponible par l'ARMP Prendre aussi en compte la diminution des travaux ainsi que les autres types de marché (Lorsque l'augmentation ou la diminution de la masse des travaux, des fournitures ou services)
29.	Article 102 du CMP	Harmoniser la définition du groupement au niveau de l'article 1 ^{er} avec le contenu de l'article 102
30.	Article 110 du CMP	Prévoir le taux limite d'intérêts moratoires qui doit donner lieu à une résiliation à l'image du taux limite des pénalités de retard
31. *	Article 116 CMP	- Mettre : « (...évoquer une violation » plutôt : « (...) invoquer une violation » dans le cadre de la révision du code ; - Encadrer le règlement des différends suite à l'ouverture des plis en ajoutant les conditions d'ouverture des plis au niveau de l'alinéa 3 ; - Préciser le délai de recours en matière d'AMI ; - Préciser le délai de recours suite à l'arrêt d'une procédure, au refus de signature ou d'approbation du marché ; - Reformuler l'alinéa 5 pour rattacher clairement la publication au recours avant le dépôt des offres et la notification des résultats aux recours après l'évaluation des offres.
32.	Article 117 CMP	- réviser le délai de reddition des décisions de l'ARMP : les mettre à quinze (15) jours maximums ; - distinguer le délai de reddition des décisions en matière disciplinaire des autres décisions en matière d'auto-saisine bloquant une procédure de passation de marché public ; - préciser le canal de publication des décisions de l'ARMP et le délai de leur publication
33.	Article 120 CMP	- préciser davantage les modalités de conciliation sous l'égide de l'ARMP.
34.	Articles 125 à 127 :	- échelonner les sanctions suivant la gravité de la faute commise par les agents publics ; - ramener à 06 mois, le délai minimum d'exclusion ; - prévoir des avertissements pour certains manquements à énumérer ; - prévoir le non-paiement des primes de performance.
35.	Article 128 :	Indiquer la durée minimale de suspension que doit prononcer l'autorité hiérarchique de l'agent convaincu des violations des textes énumérées pour éviter que le supérieur hiérarchique prononce des sanctions fantaisistes d'une semaine ou d'un mois.
36.	Créer de nouveaux articles du CMP pour	Préciser les modalités de publication et d'archivage des marchés publics et le délai de leur conservation.
37.		préciser que les documents de marchés publics à publier doivent être dans un format ouvert pour faciliter leur accessibilité et les modalités de publication et d'archivage des réglementations.
38.		prévoir des mesures pour la centralisation des actes relatifs aux marchés publics pris par les autres instances. Prescrire aux autorités contractantes lors des publications d'informations sur la passation des marchés publics, l'utilisation des formats ouverts (open source) et structurés pouvant être lu par ordinateur, utilisant des identificateurs et des nomenclatures uniques (format de données ouvertes)
39.		Encadrer la participation des filiales dans les marchés publics au Bénin afin de mieux régir les relations contractuelles, les garanties fournies par ces dernières dans le cadre des procédures de passation des marchés

N°	DISPOSITIONS	COMMENTAIRES/RECOMMANDATIONS
40.		Intégrer les contrats globaux dans les marchés publics en s'inspirant de la législation française (marchés de réalisation et d'exploitation ou maintenance ou marché de conception réalisation et d'exploitation ou maintenance)
41.		Validité des offres : prévoir 90 jours prorogeables de 30 jours pour tous les soumissionnaires + 60 jours pour l'attributaire à la l'image de la BOAD
42.	Article 13 du décret 2020-603 portant mise en œuvre en œuvre des sollicitations de prix	Les accusés de réception valent preuves de publication au sens du décret alors que les preuves réelles que lesdits avis aient été publiés ne peuvent être apportées. Il y a lieu de mieux encadrer les modalités de publication des DRP pour faire valoir la transparence dans cette procédure. Dématérialiser ces publicités.
43.	Articles 15 et 29 du décret ARMP	Préciser les modalités de renouvellement du mandat du Secrétaire permanent de des Conseillers ou tout au moins une disposition qui renvoie au règlement intérieur du Conseil de régulation
44.	Article 31 du décret ARMP	Suppression de la fonction de PRMP au Secrétaire permanent afin de respecter les principes de séparation de fonctions édictés par le code des marchés
45.		Faire évoluer les directions techniques de l'ARMP pour les adapter à ses ambitions de performance
46.	AUTRES DISPOSITIONS A PREVOIR OU A REVISER	Encadrement de la publication communautaire pour ne pas rallonger le délai de publication de ces procédures
47.		Modalités d'authentification et de numérotation des contrats à fixer. Précisions à donner sur les types d'organes de contrôle impliqués.
48.		Modalités d'organisation des travaux des organes de contrôle, contenu de l'avis conforme ou contrôle d'optimisation dans le cadre du contexte de l'offre conforme économiquement la plus avantageuse
49.		Représentations législatives et réglementaires des modalités de réception des offres et de recevabilité des plis
50.		Fixation dans la loi du délai de demande d'éclaircissements par types de procédures
51.		Prorogation de délai de validité des offres pour les sollicitations de prix à intégrer dans les textes
52.		Prise en compte de tous les impacts de la dématérialisation dans le code des marchés publics et voir la possibilité de compléter les définitions y afférentes
53.		Proposer une composition type allégée du comité de réception des prestations et instaurer la pré-réception pour les travaux et équipements complexes.
54.		Elaborer un modèle type d'ordre de service de démarrer les travaux et prestations
55.		Préciser le délai dans lequel les marchés de gré à gré passés par une AC doivent être transmis à l'ARMP.
56.		Prévoir que la publication des résultats se fasse après la signature du contrat et l'épuisement des voies de recours
57.		Encadrer le délai de mise en concurrence en cas de marchés subséquents dans le cadre d'un accord cadre
58.		Proposer des dispositions prévoyant des mesures incitatives à la préparation d'offres comportant des composantes respectueuses de l'environnement
59.		Proposer des dispositions prévoyant la définition des objectifs environnementaux généraux quantifiables dans les projets de marchés
60.		Proposer des dispositions prévoyant des normes environnementales spécifiques pour les marchés de fournitures et de services
61.		Proposer une reformulation de l'article 46 du CMP pour insérer une disposition sur les étiquettes écologiques prouvant qu'un produit ou une entreprise répond à des normes environnementales spécifiques ;

N°	DISPOSITIONS	COMMENTAIRES/RECOMMANDATIONS
		Réviser les dossiers types d'appel à concurrence en insérant les clauses sur les étiquettes écologiques prouvant qu'un produit ou une entreprise répond à des normes environnementales spécifiques
62.		Prévoir que l'autorité contractante peut exiger aux candidats étrangers dans le cas des marchés complexes nécessitant un transfert de compétence, un partenariat avec les entreprises locales
63.		Prévoir la disposition suivante : « Il peut être exigé des entreprises étrangères de disposer d'une filiale dans l'économie nationale ou d'être assujetties à un régime fiscal particulier pour participer à un appel d'offres »
64.		« Pour les biens qui peuvent être fournis ou produits localement, l'autorité contractante, sauf dérogation expresse, limite la concurrence aux entreprises locales »
65.		rendre obligatoire la publication en ligne de la page de garde et de la page de signature des marchés publics (contrats)
66.		rendre obligatoire la publication en ligne de la page de garde et de la page de signature des avenants aux marchés publics (contrats)
67.		insérer des dispositions relatives à l'obligation de communiquer les réponses à tous les soumissionnaires
68.		Prévoir dans la révision du CMP des avants projet de décrets e-procurement, la possibilité de demander des écolabels et écocertification des fournisseurs
69.		Prévoir dans la révision du CMP des avants projet de décrets e-procurement, la possibilité d'accès aux spécifications, normes et critères pour les écolabels et les biens et services écologiquement
70.		Prévoir dans la révision du CMP des avants projet de décrets e-procurement, la possibilité de ventilation par sexe des données sur les entreprises ayant participé à des appels d'offres sur le portail électronique des marchés publics. Recommander que les fiches de retrait et des procès-verbaux d'ouverture, le sexe des gérants, promoteurs, ayant habileté des entreprises ayant participé.
71.	Articles 9 et 10 du décret n°2020-599 portant sur les seuils et limite de compétence	A clarifier
72.	Article du décret n°2020-600	Compléter l'ARMP comme destinataire du rapport de contrôle des marchés dérogeant au CMP
73.	Article 13 du décret 2020-605	Rendre obligatoire la publication en ligne des avis des sollicitations des prix (DC et DRP).

N°	DISPOSITIONS	COMMENTAIRES/RECOMMANDATIONS
74.	Décret 2020-605	Rendre obligatoire la publication en ligne des décisions d'attribution des seuils de dispense
75.	Arrêté relatif à la prime de performance	A améliorer en ce qui concerne les indicateurs de performance des acteurs
76.	Dossiers d'appel à concurrence	Supprimer les attributions relatives à l'authentification des contrats par la DNCMP si le e-procurement est mis en vigueur ou à défaut la dématérialiser aussi.
77.		Définir les critères clairs pour l'évaluation de la note méthodologique selon les cas pour les marchés de services et de travaux.
78.		Compléter un second tableau à celui de la sous-section C « critères de qualification » existant dans les dossiers d'appel à concurrence qui renseignera exclusivement les critères de qualification financières et techniques des entreprises naissantes, lesquelles ne sont pas expressément prises en charge par le modèle de tableau en présence
79.		Réadaptation des clauses environnementales aux types de marchés publics (cahiers des clauses pour les travaux, performance environnementale pour les fournitures et services
80.		Encadrement des index et indices de prix officiels en vue d'une application objective de la formule de révision de prix
81.		Reformulation de l'option d'attribution des lots multiples dans les dossiers d'appel à concurrence
82.		Définir les critères clairs pour l'évaluation de la note méthodologique selon les cas pour les marchés de services et de travaux ;
83.		Elaborer un formulaire à insérer dans le dossier pour permettre à la COE de mieux préciser la situation financière des soumissionnaires contenant les ratios essentiels et informations pour apprécier la solidité, la solvabilité et la rentabilité ;
84.		Encadrer la fixation des assurances de risques professionnels dans les marchés publics ;
85.		Possibilité d'élaborer un modèle de procès-verbal de visite de site.
86.		Relire et alléger la sous-section C des dossiers types d'appel à concurrence
87.		Faire une note explicative sur l'estimation des risques assurances dans les dossiers
88.		Faire passer l'étape de détermination du montant M (supprimer)
89.		Clarification à apporter de la mention « observations des soumissionnaires » dans les dossiers types
90.		Adapter le tableau des préférences du rapport type d'évaluation des offres en l'adaptant aux types de préférences prévues par la loi.
91.		Revoir les clauses contractuelles relatives à l'avance de démarrage pour permettre à l'autorité contractante d'opter pour son paiement ou non ainsi que les DAC dans le même sens
92.		Modifier les modalités d'enregistrement des contrats dans les modèles types de marchés
93.		Proposer une composition type allégée du comité de réception des prestations dans le décret AOF PRMP
94.		Elaborer un modèle d'avis général de passation de marché
95.		Sous-section c critères de qualification point 3.2 – note de bas de page 1 remplacer chiffre d'affaires par montant prévisionnel du marché
96.		Revoir le délai de soumission du projet de contrat à l'organe de contrôle compétent en prévoyant un délai d'échange entre l'attributaire et l'autorité contractante.

N°	DISPOSITIONS	COMMENTAIRES/RECOMMANDATIONS
97.		Actualiser le modèle type de plan de passation des marchés publics et voir le cas des prestations intellectuelles. Les marchés de PI, faut-il prévoir les méthodes ? AMI+DP est-il considéré comme un mode ?
98.	35 du CMP alinéa 2	Elaborer un modèle type ou du moins des dispositions spécifiques d'un contrat de gré à gré pour tenir compte des dispositions de l'article 35 al 2.
99.		Prévoir dans l'avis d'appel d'offres, ce qu'il faut faire en cas de dysfonctionnement de la plateforme de gestion électronique des marchés publics
100.	Article 31 du CMP	Remplacer propositions par offres étant donné qu'il s'agit d'appel d'offres. Offres techniques provisoires
101.	Article 35 al4 du CMP	Remplacer « dix pour cent (10%) du montant total des marchés publics passés » par « dix pour cent (10%) du montant total des marchés publics prévisionnels »
102.	Article 85 al 1^{er}	Revoir le premier alinéa et suivants en relation avec le point 9 du décret 2020-600 article 3 point 9 et article 4 point 6
103.	PV d'ouverture	Prévoir des informations pour déclarer irrecevables les plis inaccessibles, hors délai et mal présentée.
104.		Préciser dans la loi que le délai de validité des offres est d'au moins 90 jours pour les appels d'offres et 30 jours pour les solprix
105.	Décret 2020-601	A repréciser au niveau de l'article 7 du CMP et à insérer dans le code d'éthique ainsi qu'il suit : <u>Optimisation de ressources publiques : principe fondamental de la commande publique selon lequel l'autorité contractante doit rechercher l'efficacité maximale des acquisitions à des coûts raisonnables par rapport aux prix pratiqués couramment sur le marché, adaptées aux besoins et livrées dans un délai raisonnable.</u>
106.	Article 6, point 2 du CMP Articles 3 et 4 du décret n°2020-604 du 23/12/2020	<u>Nécessité de reformulation pour les raisons suivantes :</u> ● Associer l'autorité de régulation aux démarches de finalisation des textes dérogatoires au code des marchés et assurer l'information de l'organe de régulation ● Réviser le décret 2020-604 du 23 décembre 2020 en créant les dispositions obligeant la soumission des projets de textes dérogatoires à l'avis préalable de l'ARMP <u>Reformulation proposée :</u> Article 3 alinéa 3 du décret n°2020-604 du 23/12/2020 : « (...) <i>les procédures sont validées par le conseil d'administration ou l'organe y faisant office au sein de l'entité après avis conforme de l'Autorité de régulation des marchés publics</i> ».

Source : DRRAT/ARMP JANVIER 2025

II.2. Elaboration et adoption par le Conseil de régulation des circulaires et des projets de textes

Dans le cadre du renforcement des dispositions réglementaires, cinq (05) circulaires ont été élaborées pour clarifier des situations bien précises, en vue de garantir la saine application de la réglementation des marchés publics. En ce qui concerne la digitalisation des procédures, quatre (04) projets de décrets ont été élaborés et adoptés par le Conseil de régulation.

Le tableau n°3 ci-dessous présente la synthèse des circulaires et avant-projets des décrets sur le cadre réglementaire du e-procurement élaborés.

Tableau n°3 : Point des circulaires et avant-projets des décrets élaborés

N°	Nature du texte élaboré	Références et objets	Observations
1	Circulaires	n°2024-001/PR/ARMP/SP/DRR-AT/SRR/SA du 6 février 2024 relative à l'admission des pièces scannées dans le cadre des manifestations d'intérêt ou des procédures de préqualification dans les marchés publics	Publiée sur le site de l'ARMP
2		n°2024-002/PR/ARMP/SP/DRR-AT/SRR/SA du 21 novembre 2024 portant obligation de fournir des informations sur le genre des bénéficiaires effectifs des marchés publics dans le cadre du remplissage du formulaire y afférent	Publiée sur le site de l'ARMP
3		n°2024-003/PR/ARMP/SP/DRR-AT/SRR/SA du 21 novembre 2024 rappelant l'obligation de publicité des avis d'attribution définitive des marchés publics	Publiée sur le site de l'ARMP
4		n°2024-004/PR/ARMP/SP/DRR-AT/SRR/SA du 9 décembre 2024 portant suspension de l'exigence des pièces administratifs avant la signature des marchés	Publiée sur le site de l'ARMP
5		n°2024-005/PR/ARMP/SP/DRR-AT/SRR/SA du 12 décembre 2024 portant clarification des	Publiée sur le site de l'ARMP

N°	Nature du texte élaboré	Références et objets	Observations
		modalités de présentation des plis dans le cadre des marchés publics de travaux, fournitures et services en République du Bénin	
6	Avant-projets des décrets	portant mise en place de la plateforme de gestion électronique de la commande publique en République du Bénin	Introduit en Conseil des ministres avec la communication y afférente pour adoption
7		fixant les règles et modalités de passation et de contrôle de la commande publique par voie électronique en République du Bénin	Introduit en Conseil des ministres avec la communication y afférente pour adoption
8		fixant les modalités de gestion par voie électronique des recours, auto-saisines, avis, arbitrages et conciliations dans la commande publique en République du Bénin	Introduit en Conseil des ministres avec la communication y afférente pour adoption
9		portant modalités de gestion par voie électronique de l'exécution et du règlement de la commande publique en République du Bénin	Introduit en Conseil des ministres avec la communication y afférente pour adoption

Source : DRRAT/ARMP JANVIER 2025

Il importe de signaler que les circulaires ont été élaborées par l'ARMP tandis que l'élaboration des avant-projets des décrets devant réglementer la dématérialisation des marchés publics en République du Bénin a été réalisée par un comité ad hoc composé des représentants de toutes les parties prenantes, au travers d'ateliers successifs. Les quatre avant-projets des décrets ont été adoptés par le Conseil de régulation et transmis au Gouvernement en vue de leur adoption.

Quant aux activités préparatoires à la révision du Code des marchés publics, elles ont consisté à :

- l'organisation d'un atelier d'identification des dispositions du code des marchés publics et de ses décrets d'application à mettre en conformité avec les exigences de Business Ready ;

- la mobilisation des acteurs de la chaîne des marchés publics en vue de collecter leurs observations/opinions sur les aspects devant être abordés dans le cadre de la révision des textes.

II.3. Règlement non juridictionnel des litiges au titre de l'année 2024

2.3.1 Point des décisions rendues par l'ARMP au cours de l'année 2024

Au cours de l'année 2024, l'instruction des requêtes a permis à l'ARMP de rendre trois cent cinquante-trois (353) décisions et avis et de traiter quarante-trois (43) demandes de conciliation. Les décisions et avis rendus se répartissent ainsi qu'il suit :

- cent quatorze (114) décisions en matière de recours ;
- trente-quatre (34) décisions dans le cadre des auto-saisines ;
- quatorze (14) décisions dans le domaine de l'arbitrage entre divers organes de passation, de contrôle et d'approbation des marchés publics ;
- cent quatre-vingt-neuf (189) avis ;
- une (01) décision de remise partielle de pénalités de retard ;
- une (01) décision de restitution du trop-perçu des pénalités de retard.

Conformément aux dispositions des articles 19 et 117, alinéa 10 de la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 portant code des marchés publics en République du Bénin, « (...) **les décisions de l'Autorité de régulation des marchés publics peuvent faire l'objet d'un recours devant un organe juridictionnel (...)** ». Dans ce cadre, des acteurs du système des marchés publics ont saisi des juridictions aux fins de contester certaines décisions rendues par l'ARMP. En 2024, huit (08) décisions de l'ARMP ont été déférées devant les juridictions. L'instruction de ces dossiers est en cours.

2.3.2 Instruction des recours portés devant l'ARMP

Au titre de l'année 2024, les cent-vingt-un (121) recours qui ont été traités par l'ARMP ont donné lieu à cent-quatorze (114) décisions ; quelques recours ont fait l'objet de jonctions de procédures par nécessité.

Sur les cent-vingt-un (121) recours instruits, vingt-quatre (24) ont été traités dans le délai de sept (07) jours ouvrables, soit 19,83%. Le délai moyen de traitement des recours est de dix-sept (17) jours ouvrables pour un délai minimum de quatre (04) jours ouvrables et un délai maximum de quatre-vingt-treize (93) jours ouvrables.

Le tableau n°4 montre la proportion de recours des candidats (avant dépôt des offres) et celui des soumissionnaires (après dépôt des offres).

Tableau n°4 : Proportion de recours des candidats et soumissionnaires respectivement avant et après le dépôt des offres

Objet des recours	Nombre de recours	Pourcentage
Recours des candidats avant le dépôt des offres	05	4,13%
Recours des soumissionnaires après le dépôt des offres	116	95,87%
Total	121	100,0%

Source : DRA/DPSSE/ARMP JANVIER 2025

On note au regard du tableau que la plupart des recours naissent après la soumission des offres.

➤ **Objet des recours**

Les résultats de l'évaluation des offres sont la cible première des recours exercés par les soumissionnaires aux marchés publics : le nombre de recours relatif à la contestation des motifs de rejet de leurs offres par les requérants s'élève à cent-onze (111) contre :

- quatre (04) recours en contestation des spécifications techniques et/ou de critères jugés discriminatoires du dossier d'appel à concurrence ;
- trois (03) en contestation de l'attribution de marché à une entreprise concurrente ;

- un (01) recours pour non mise à disposition du candidat du dossier ;
- un (01) recours en contestation de la décision d'arrêt de la procédure ;
- un (01) recours en annulation de la décision de résiliation du marché.

➤ **Types de structures visées par les recours**

Le tableau n°5 suivant montre la répartition des recours par type de structures visées.

Tableau n°5 : Répartition des recours selon le type de structures

Type de structures	Nombre de recours	Pourcentage
Agences d'Etat	15	12,40%
Entreprises unipersonnelles/ONG et Association de droit étrangère	03	2,48%
Communes	46	38,02%
Institutions	01	0,83%
Ministères	11	9,09%
Offices d'Etat	22	18,18%
Programmes et Projets	01	0,83%
Sociétés d'Etat	22	18,18%
Total	121	100,00%

Source : DRA/DPSSE/ARMP JANVIER 2025

Les recours ont concerné plus les Communes, offices et sociétés d'Etat.

➤ **Nature des marchés objet de recours**

Les recours formulés sont relatifs aux marchés de travaux pour 43,80%, de fournitures pour 24,79%, de services pour 20,66% et de prestations intellectuelles pour 10,74%.

Tableau n° 6 : Répartition des recours selon la nature du marché

Nature du marché	Nombre de recours	Pourcentage
Fournitures	30	24,79%
Prestations Intellectuelles	12	9,92%
Services	25	20,66%
Travaux	54	44,63%

Total	121	100,00%
--------------	------------	----------------

Source : DRA/DPSSE/ARMP JANVIER 2025

➤ Type de procédures objet des recours

Comme l'indique le tableau n°7, les recours sont exercés beaucoup plus à la suite des procédures d'appels d'offres ouverts.

Tableau n° 7 : Répartition des recours selon le type de procédure

Types de procédures	Nombre de recours	Pourcentage
AMI	06	4,96%
AOO	78	64,46%
DC	01	0,83%
DP	07	5,79%
DRP	29	23,97%
Total	121	100,00%

Source : DRA/DPSSE/ARMP JANVIER 2025

A l'analyse, les appels d'offres ouverts sont fait l'objet de recours que les autres types de procédure.

➤ Recevabilité des recours

Le tableau n°8 suivant présente les recours selon leur recevabilité.

Tableau n°8 : Recevabilité des recours

Recours	Nombre	Pourcentage (%)
Recevable	83	68,60
Irrecevable	32	26,45
Incompétence	05	4,13
Sans objet	01	0,82
Total	121	100

Source : DRA/DPSSE/ARMP JANVIER 2025

L'irrecevabilité des recours est pour la plupart due à la forclusion pour 56% et 28% pour défaut de recours préalable. La précocité des recours représente 16% des causes d'irrecevabilité des recours. En ce qui concerne les recours recevables, 93,98% sont mal fondés contre 6,02% qui sont fondés.

Sur l'ensemble des décisions rendues sur les recours fondés, l'ARMP a demandé la reprise de l'évaluation des offres après réintégration de l'offre du requérant dans 80% des cas. L'annulation de l'attribution provisoire du marché a été prononcée dans 20% des cas.

1.3.3 Dénonciations et auto-saisines

Au titre de l'année 2024, trente-quatre (34) décisions ont été rendues dans le cadre de l'instruction de trente-cinq (35) dossiers de dénonciations et d'auto-saisines. Deux (02) dénonciations ont nécessité l'organisation d'auditions foraines. Il s'agit de la dénonciation du Secrétaire exécutif et consorts de la Commune de Malanville contre la PRMP sur des présomptions d'irrégularités, dont l'audition foraine s'est tenue le jeudi 11 avril 2024 à la Préfecture de Parakou et d'une dénonciation anonyme relative à des présomptions d'irrégularités dans la nomination de certains agents publics et de violation du principe de libre accès à la commande publique dans la commune de Toucountouna, dont l'audition foraine s'est tenue à la Préfecture de Natitingou du 21 au 24 mai 2024.

➤ Types de structures ayant fait objet de dénonciation et d'auto-saisine

Le tableau n°9 suivant montre la répartition des dénonciations et auto-saisines par type de structures visées.

Tableau n° 9 : Répartition des dénonciations et auto-saisines par type de structures

Type de structures	Nombre	Pourcentage
Agences d'Etat	06	17.14%
Communes	22	62.86%
Ministères	03	8.57%
Offices d'Etat	03	8.57%
Sociétés d'Etat	01	2.86%
Total	35	100.00%

Source : DRA/DPSSE/ARMP JANVIER 2025

On peut observer à l'analyse du tableau que les auto-saisines ont porté pour la plupart des cas sur les communes

➤ Sources des auto-saisines

Le tableau n°10 présente la répartition des auto-saisines selon leurs sources pour l'année 2024, sur un total de 35 cas instruits par l'ARMP.

Tableau n°10 : Répartition des auto-saisines selon leurs sources

Sources d'auto-saisines	Nombre d'auto-saisines	Pourcentage
Demande d'avis et dénonciation anonyme	01	2,86%
Dénonciation anonyme	05	14,29%
Dénonciations d'autorités contractantes	10	28,57%
Dénonciations de soumissionnaires	10	28,57%
Instruction de dossiers	08	22,86%
Instruction de dossiers et dénonciations	01	2,86%
Total	35	100,00%

Source : DRA/DPSSE/ARMP JANVIER 2025

Les dénonciations des soumissionnaires et des autorités contractantes constituent les principales sources d'auto-saisines, représentant chacune 28,57 % des cas (10 sur 35). La forte proportion de dénonciations de soumissionnaires peut suggérer des suspicions d'irrégularités dans les procédures de passation des marchés publics. Les dénonciations des autorités contractantes elles-mêmes traduisent une volonté interne de signaler les dysfonctionnements administratifs ou les pratiques douteuses. Huit (08) auto-saisines proviennent de l'instruction de dossiers de recours.

Cinq (05) dénonciations anonymes (14,29 %), un (01) cas combinant une demande d'avis et une dénonciation anonyme (2,86 %) et un cas (2,86 %) résultant à la fois de l'instruction de dossiers et de dénonciations montrent que certains dossiers peuvent émerger à partir de multiples sources d'informations.

➤ **Caractère établi ou non des dénonciations et auto-saisines**

Le tableau n°11 présente la répartition des dénonciations et auto-saisines selon que les irrégularités dénoncées sont établies ou non. Ces données permettent d'évaluer la pertinence des dénonciations et auto-saisines et la justification des interventions de l'ARMP.

Tableau n°11 : Répartition des auto-saisines selon que les irrégularités dénoncées sont établies ou non

Mode de passation	Nombre de dénonciations et auto-saisines	Pourcentage
Irrégularités dénoncées établies	28	80,00%
Irrégularités dénoncées non établies	06	17,14%
Sans objet	01	2,86%
Total général	35	100,00%

Source : DRA/DPSSE/ARMP, JANVIER 2025

Vingt-huit (28) cas sur trente-cinq (35) ont abouti à la confirmation des irrégularités dénoncées, représentant 80,00% des dénonciations et auto-saisines. Dans 06 cas sur 35, soit 17,14%, les irrégularités dénoncées n'ont pas pu être établies après investigations. Une seule (01) dénonciation a été jugée sans objet (2,86%).

1.3.4 Demandes d'arbitrage

Au titre de l'année 2024, l'ARMP a été saisie de seize (16) demandes d'arbitrage par divers acteurs de la chaîne des marchés publics à savoir : PRMP contre DNCMP ou DDCMP ou CCMP, PRMP contre DAF ou membres de la Commission d'Ouverture et d'Evaluation. Ces arbitrages concernent en majorité les procédures de passation de marchés, notamment les mécontentes lors des étapes d'évaluation des offres et de validation des résultats. Quatorze (14) des seize (16) demandes ont donné lieu à des décisions. Les deux (02) autres restantes sont en cours d'instruction au 31 décembre 2024.

Les tableaux n°12 et n°13 font la synthèse des demandes d'arbitrage dont l'instruction a été finalisée en 2024 et qui ont abouti à des décisions de l'ARMP.

Tableau n°12 : Répartition des demandes d'arbitrage traitées par type d'Autorités contractantes

Types d'autorités contractantes	Nombre	Pourcentage
Agences d'Etat	05	35,71%

Communes	03	21,43%
Ministères	03	21,43%
Offices d'Etat	01	7,14%
Sociétés d'Etat	02	14,29%
Total général	14	100,00%

Source : DPSSE/ARMP JANVIER 2025

Le tableau n°12 présente la répartition des quatorze (14) demandes d'arbitrage traitées en 2024, en fonction du type d'autorités contractantes impliquées. Les agences d'État sont les plus concernées, avec cinq (05) demandes, représentant 35,71% du total. Elles sont suivies par les communes et les ministères, qui enregistrent chacun trois (03) demandes, soit 21,43%. Les sociétés d'État comptabilisent deux (02) demandes (14,29%) tandis que les offices d'État sont les moins représentées avec une (01) seule demande, soit 7,14%.

Tableau n°13 : Répartition des demandes d'arbitrage selon les organes concernés

Types de demandes d'arbitrage	Nombre	Pourcentage
Demande d'éclaircissement requalifié en demande d'arbitrage	02	14,29%
Différends entre membres de la COE	01	7,14%
Différends entre organes de passation (PRMP) et organes de contrôle (DNCMP, DDCMP et CCMP)	10	71,43%
Différend entre PRMP et DAF	01	7,14%
Total général	14	100,00%

Source : DPSSE/ARMP JANVIER 2025

Le tableau n°13 présente la répartition des **quatorze (14) demandes d'arbitrage** traitées en **2024**, en fonction des organes impliqués. Les différends entre les PRMP et les organes de contrôle

(DNCMP, DDCMP et CCMP) sont au nombre de dix (10) sur les quatorze (14) demandes examinées, soit 71,43 %. Cette prévalence traduit des désaccords récurrents sur l'interprétation et l'application des règles de passation des marchés publics, suggérant un besoin de formation, d'harmonisation des pratiques et de clarification des textes réglementaires. Le reste concerne des demandes d'éclaircissement requalifiées en demandes d'arbitrage (2 cas), un différend entre membres de la Commission d'Ouverture et d'Évaluation des offres (COE) et un différend entre une PRMP et un Directeur Administratif et Financier (DAF).

Tableau n°14 : Recevabilité des demandes d'arbitrage traitées

Recevabilité des demandes d'arbitrage	Nombre	Pourcentage
Irrecevable	03	21,43%
Recevable	11	78,57%
Total général	14	100,00%

Source : DPSSE/ARMP JANVIER 2025

Le tableau n°14 présente la répartition des quatorze (14) demandes d'arbitrage traitées par l'ARMP en fonction de leur recevabilité. Onze (11) demandes ont été jugées recevables, soit 78,57 % du total. Cela signifie que la grande majorité des différends entre les organes de passation et de contrôle des marchés publics soumis à l'ARMP remplissent les conditions de recevabilité requises, à savoir :

- le respect du délai : la saisine de l'ARMP doit être effectuée dans un délai de deux (02) jours ouvrables à compter de la date de survenance du désaccord ;
- l'initiative de la saisine : celle-ci doit être prise par la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) ou le premier responsable de l'organe concerné par le différend.

En revanche, trois (03) demandes ont été déclarées irrecevables, représentant 21,43 % des cas. Elles ont toutes fait l'objet d'une auto-saisine en vue de lever les blocages des procédures concernées.

Sur les onze (11) demandes d'arbitrage recevables, cinq (05), soit 45,45% des décisions sont défavorables aux organes de contrôle (DNCMP, CCMP). Quatre (04) décisions (36,36%) sont défavorables aux PRMP, une à la DAF et une à certains membres de COE.

1.3.5 Demandes de conciliation

Au titre de l'année 2024, quarante-trois (43) requêtes en conciliation émanant des titulaires de marchés publics ou des autorités contractantes ont été traitées par l'ARMP. Il s'agit d'un mode de règlement à l'amiable des différends nés à l'occasion de l'exécution de contrats, consacré par les dispositions de l'article 120 de la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 portant code des marchés publics en République du Bénin. L'essentiel des demandes de conciliation (38 sur 43) provient des titulaires de marchés, soit 88,37%. La synthèse des quarante-trois (43) dossiers instruits figure dans le tableau n°15 ci-après.

Tableau n°15 : Synthèse des demandes de conciliation traitées en 2024.

Demandeurs	Nombre	Pourcentage (%)
Titulaires de marchés	38	88,37
Autorités contractantes	05	11,63
Total	43	100

Source : DRRAT/DPSSE/ARMP JANVIER 2025

1.3.6 Demandes d'avis

Au titre de l'année 2024, l'ARMP a été saisie d'environ deux cent (200) demandes d'avis techniques et conformes dont l'instruction a abouti à la reddition de cent quatre-vingt-neuf (189) avis pour régler les différentes préoccupations des acteurs du système des marchés publics.

➤ Types de structures qui saisissent pour des demandes d'avis

Tableau n° 16 : Répartition des avis sollicités par type de structures

Type de structures	Nombre	Pourcentage
Agences d'Etat	32	16,93%
Associations	01	0,53%
Communes	40	21,16%
Institutions	09	4,76%
Ministères	47	24,87%
Offices d'Etat	22	11,64%
Organisme financier	01	0,53%
Particuliers	01	0,53%
Secteur Privé	04	2,12%
Programmes et projets	04	2,12%
Sociétés d'Etat	28	14,81%
Total général	189	100,00%

Source : DRRAT/DPSSE/ARMP JANVIER 2025

Ces chiffres révèlent que les demandes d'avis émanent principalement des administrations publiques, tandis que les demandes provenant du secteur privé et de la société civile restent marginales.

➤ **Demandes d'avis conforme pour remise de pénalités**

Au titre de l'année 2024, deux (02) demandes de remise de pénalités de retard ont été adressée à l'ARMP. A la suite de son instruction, deux (02) décisions de remise partielle de pénalités de retard et restitution du trop-perçu des pénalités de retard ont été rendue.

Tableau n°17 : point des demandes d'autorisation de remise de pénalités de retard

N°	AUTORITE CONTRACTANTE CONCERNEE/REQUERANT	TITULAIRE	REFERENCE ET OBJET DE LA DECISION/OBSERVATIONS
1.	Commune de SAVALOU	2MAC	Décision n° 2024-076/ARMP/PR-CR/CRD/CD/SP/DRR-AT/SRR/SA du 11 juillet 2024 portant avis favorable de l'autorité de régulation des marchés publics (ARMP) pour la remise partielle des pénalités de retard au profit de la société « 2M*AC SARL » dans le cadre du marché N°05K/010/PRMP/SP-PRMP/FADEC non affecté du 05 avril 2022 relatif aux travaux de construction des ouvrages de franchissement à Ottola, à Lema à l'entrée de Zouzonkanme dans Savalou Agbado, à l'entrée de Kpakpavissa dans Lahotan, à l'arrondissement de Monkpa et au centre urbain de Savalou (lot 2 : travaux de réalisation de caniveau à l'entrée de Zouzonkanme dans Agbado et à l'entrée de Kpakpavissa dans Lahotan).
2.	Commune d'Abomey	Société « IBUCE SARL »	Décision n° 2024-088/ARMP/PR-CR/CRD/CD/SP/DRRAT/SA du 05 septembre 2024 1- portant autorisation de restitution du trop-perçu du montant des pénalités de retard indument prélevé à la société « IBUCE SARL » dans le cadre de l'exécution du marché n°12A/030/PRMP/SPRMP/22 du 27 juin 2022 relatif à l'acquisition de 960 tables-bancs au profit des EPP et EM de la commune d'Abomey ; 2- portant auto-saisine de l'ARMP en matière disciplinaire.

Source : DRRAT/DPSSE/ARMP JANVIER 2025

1.3.7 Contrôle de conformité du cadre institutionnel et opérationnel

Pour s'assurer de la conformité des actes de création des organes de passation et de contrôle des marchés publics ainsi que de ceux relatifs à la nomination avec le profil exigé par les textes, l'ARMP procède à un contrôle desdits actes lorsqu'ils lui sont transmis par les acteurs. Cet exercice permet de veiller à la saine application de la réglementation des marchés publics en ce qui concerne le cadre institutionnel instauré et de limiter les risques inhérents à la gestion des procédures de marchés publics par des agents non qualifiés. Ce contrôle de conformité s'est étendu à un contrôle de compétence en matière de règlement des différends dans le secteur de l'électricité, à la suite d'une requête de l'Autorité de Régulation de l'Electricité (ARE). L'ARMP a également examiné des requêtes en lien avec le respect des délais impartis aux organes de contrôle pour rendre leurs avis sur des dossiers ou toutes autres requêtes lorsqu'ils sont saisis par les autorités contractantes.

En outre, l'ARMP a procédé à la vérification et à l'évaluation de la capacité de fonctionnement des organes de passation et de contrôle des marchés publics à la faveur de deux (02) tournées nationales. Il en ressort plusieurs constats, notamment :

- la non-conformité avec les exigences réglementaires du profil de certains agents publics affectés aux organes de passation et de contrôle des marchés publics ;
- la non-conformité de la composition des organes à la réglementation ; ce qui constitue un risque pour la bonne gouvernance et la transparence dans la gestion des marchés publics ;
- le déficit de personnel qualifié, affectant la capacité des organes à mettre efficacement en œuvre les procédures de passation et de contrôle.

Ces constats s'expliquent, entre autres, par l'interdiction faite aux communes de recruter du personnel ; ce qui limite leur capacité à renforcer les organes dédiés.

1.3.8 Sanctions prononcées par le Conseil de Régulation (CR) en 2024

Au cours de l'année 2024, l'ARMP a rendu vingt (20) décisions de sanction à l'endroit des agents publics et des acteurs du secteur privé.

Concernant le secteur privé, huit (08) entreprises ainsi que leurs dirigeants (promoteurs/gérants) et deux (02) collaborateurs ont été exclus de la commande publique au cours de l'année 2024.

Quant aux agents publics :

- sept (07) Personnes responsables des marchés publics (PRMP), trois (03) Chefs de Cellules de contrôle des marchés publics, un (01) Secrétaire exécutif de Mairie, un (01) Président d'Offices d'État et un (01) Directeur de l'Administration et des Finances (DAF) ont été exclus de la commande publique au cours de l'année 2024 ;
- sept (07) Personnes responsables des marchés publics (PRMP), trois (03) Chefs de Cellules de contrôle des marchés publics et quatre (04) membres de Commission d'Ouverture et d'Évaluation (COE) de Mairie ont été sanctionnés. Leurs autorités hiérarchiques ont été saisies pour la prise de sanctions de suspension de leurs fonctions au cours de l'année 2024.

Les sanctions prononcées permettent d'assurer l'effectivité de la mise en œuvre de la réglementation et doivent être perçues comme des mesures préventives que répressives dans le cadre de la lutte contre la corruption et la promotion de la bonne gouvernance, indispensables pour une meilleure gestion des finances publiques au Bénin.

Tableau n°18 : Liste des entreprises exclues de la commande publique au cours de l'année 2024 en République du Bénin par décision du Conseil de Régulation

N°	Identité des exclus	Début de la sanction	Fin de la sanction	Durée	Motifs de la sanction	Références
1	Société AGMF SARL	1er/02/2024	31/01/2026	02 ans	Production de fausse attestation	Décision n°2024-014/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 25 janvier 2024
2	Etablissement PHANOS BTP & TRANSPORT	15/03/2024	14/03/2026	02 ans	Pratiques frauduleuse	Décision n°2024-029/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 07 mars 2024
3	Entreprise ASJ BENIN BUSINESS	08/07/2024	07/07/2026	02 ans	Production d'attestation de travail non-authentique	Décision n°2024-069/ARMP/PR-CR/CD/SP/DRA/SA du 27 juin 2024
4	Société ACER SARL	08/07/2024	07/07/2026	02 ans	Production de fausses factures	Décision n°2024-070/ARMP/PR-CR/CD/SP/DRA/SA du 27 juin 2024
5	Société BEG-BTP SARL	08/07/2024	07/07/2026	02 ans	Production de contrats et attestation de travail non-authentiques	Décision n°2024-070/ARMP/PR-CR/CD/SP/DRA/SA du 27 juin 2024
6	Société SOLUTION INFORMATIQUE BENIN	29/07/2024	28/07/2026	02 ans	Production d'attestation non-authentique de service fait	Décision n°2024-082/ARMP/PR-CR/CD/SP/DRA/SA du 18 juillet 2024
7	Etablissement NIBOPHIL	23/09/2024	22/09/2025	01 an	Non-exécution d'un marché	Décision n°2024-092/ARMP/PR-CR/CD/SP/DRA/SA du 12 septembre 2024
8	Société SOTEMA GROUPE Sarl	12/12/2024	11/12/2026	02 ans	Production de fausses pièces et déclaration mensongère dans son offre	Décision n°2024-147/ARMP/PR-CR/CD/SP/DRA/SA du 05 décembre 2024

Source : DRA/DPSSE/ARMP JANVIER 2025

Tableau n°19 : Liste des personnes physiques (secteur privé) exclues de la commande publique au cours de l'année 2024 en République du Bénin par décision du Conseil de Régulation

N°	Identité des exclus	Qualité	Début de la sanction	Fin de la sanction	Durée	Motifs de la sanction	Références
1	Monsieur AGLETE MARTIN	Gérant	1er/02/2024	31/01/2026	02 ans	Production de fausse attestation	Décision n°2024-014/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 25 janvier 2024
2	Monsieur ATCHIKPA WILFRIED	Directeur technique	1er/02/2024	31/01/2029	05 ans	Production de fausse attestation	Décision n°2024-014/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 25 janvier 2024
3	Monsieur GBAGUIDI Ahotondji Christian Ephrem	Promoteur	15/03/2024	14/03/2029	05 ans	Pratiques frauduleuse	Décision n°2024-029/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 07 mars 2024
4	Monsieur FORBIN SPERO ADIKPETO	Promoteur	08/07/2024	07/07/2029	05 ans	Production d'attestation de travail non-authentique	Décision n°2024-069/ARMP/PR-CR/CD/SP/DRA/SA du 27 juin 2024
5	Monsieur ZOLA YAO HENRI OLIVIER	Gérant	08/07/2024	07/07/2029	05 ans	Production de fausses factures	Décision n°2024-070/ARMP/PR-CR/CD/SP/DRA/SA du 27 juin 2024
6	Madame KANCLO B. O. MEDESSE	Gérante	08/07/2024	07/07/2029	05 ans	Production de contrats et attestation de travail non-authentiques	Décision n°2024-070/ARMP/PR-CR/CD/SP/DRA/SA du 27 juin 2024
7	Madame LAURENCE KOUGBLENOU	Gérante	29/07/2024	28/07/2029	05 ans	Production d'attestation non-authentique de service fait	Décision n°2024-082/ARMP/PR-CR/CD/SP/DRA/SA du 18 juillet 2024
8	Monsieur NINI BONAVENTURE	Promoteur	23/09/2024	22/09/2025	01 an	Non-exécution d'un marché	Décision n°2024-092/ARMP/PR-CR/CD/SP/DRA/SA du 12 septembre 2024
9	Monsieur TAWEMA EL-ANRIF	Président Directeur Général	12/12/2024	11/12/2034	10 ans	Production de fausses pièces et déclaration mensongère dans son offre	Décision n°2024-147/ARMP/PR-CR/CD/SP/DRA/SA du 05 décembre 2024
10	Madame BIAOU GBOGOU KOUBOURATOU	Gérante	12/12/2024	11/12/2029	05 ans	Production de fausses pièces et déclaration mensongère dans son offre	Décision n°2024-147/ARMP/PR-CR/CD/SP/DRA/SA du 05 décembre 2024

Source : DRA/DPSSE/ARMP JANVIER 2025

Tableau n°20 : Agents publics exclus de la commande publique au cours de l'année 2024 en République du Bénin par décision du Conseil de Régulation

N°	Acteurs exclus de la commande publique/Fonctions	Début de la sanction	Fin de la sanction	Durée	Fondement juridique de la sanction	Motifs de la sanction	Décisions
1	Monsieur BIAOU ISAAC DIMON LABITIN (Personne Responsable des marchés publics)	07/02/2024	06/02/2029	05 ans	Dispositions de l'article 125 en ses points 1 et 5 de la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 portant CMP	Violation des principes de la transparence des procédures et d'égalité de traitement des candidats avec un impact significatif sur l'économie et l'efficacité de la procédure en cause	Décision N°2024-017/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 1er février 2024
2	Madame KOSSOUHO GLORIA JUOVANIE ANICETTE FIFAME (Cheffe de la Cellule de contrôle des marchés publics)	07/02/2024	06/02/2029	05 ans	Dispositions de l'article 125 en ses points 1 et 5 de la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 portant CMP	Violation des principes de la transparence des procédures et d'égalité de traitement des candidats avec un impact significatif sur l'économie et l'efficacité de la procédure en cause	Décision N°2024-017/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 1er février 2024
3	Monsieur MAMOUDOU ABOUDOU Massaoudou (Personne responsable des marchés publics)	28/02/2024	27/02/2029	05 ans	Dispositions de l'article 125 en ses points 1 et 5 de la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 portant CMP	Méconnaissance des textes en vigueur en République du Bénin	Décision N°2024-021/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRA/SA du 08 février 2024
4	Monsieur BOURAÏMA ABDU RAMANOU (Personne responsable des marchés publics)	12/04/2024	11/04/2029	05 ans	Dispositions de l'article 125 en ses points 1 et 5 de la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 portant CMP	Méconnaissance des textes en vigueur en République du Bénin notamment ceux relatifs aux principes de liberté d'accès à la commande publique, de transparence des procédures et d'égalité de traitement des candidats	Décision N°2024-045/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRA/SA du 04 avril 2024
5	Monsieur SOKOME Janvier (Chef de la Cellule de contrôle des marchés publics)	12/04/2024	11/04/2029	05 ans	Dispositions de l'article 125 en ses points 1 et 5 de la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 portant CMP	Méconnaissance des textes en vigueur en République du Bénin notamment ceux relatifs aux principes de liberté d'accès à la commande publique, de transparence des procédures et d'égalité de traitement des candidats	Décision N°2024-045/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRA/SA du 04 avril 2024
6	Monsieur CAPO-CHICHI Sègnitondji Isidore Clément (Président)	06/05/2024	05/05/2029	05 ans	Dispositions de l'article 125 en ses points 1 et 5 de la loi n°2020-26 du 29	Méconnaissance des textes en vigueur en République du Bénin	Décision N°2024-050/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRA/SA du 18 avril 2024

N°	Acteurs exclus de la commande publique/Fonctions	Début de la sanction	Fin de la sanction	Durée	Fondement juridique de la sanction	Motifs de la sanction	Décisions
					septembre 2020 portant CMP		
7	Monsieur AZANHOUE Sègbédji Geoffroy Armand (Directeur de l'Administration et des Finances)	06/05/2024	05/05/2029	05 ans	Dispositions de l'article 125 en ses points 1 et 5 de la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 portant CMP	Méconnaissance des textes en vigueur en République du Bénin	Décision N°2024-050/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRA/SA du 18 avril 2024
8	Madame DENADI Tonami Alida Fidélia (Personne responsable des marchés publics)	06/05/2024	05/05/2034	10 ans	Dispositions de l'article 125 en ses points 1 et 5 de la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 portant CMP	Méconnaissance des textes en vigueur en République du Bénin	Décision N°2024-050/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRA/SA du 18 avril 2024
9	Madame TOSSOU Dadavoudou (Personne responsable des marchés publics)	1er/07/2024	30/06/2031	07 ans	Dispositions des articles 125 en ses points 1 et 5 de la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 portant CMP	Violation des principes de libre accès à la commande publique, de transparence des procédures et d'égalité de traitement des candidats et soumissionnaires	Décision N°2024-068/ARMP/PR-CR/CD/SP/DRA/SA du 20 juin 2024
10	Monsieur Jean-Claude GBEDO (Chef de la Cellule de contrôle des marchés publics)	1er/07/2024	30/06/2029	05 ans	Dispositions des articles 125 en ses points 1 et 5 de la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 portant CMP	Co-auteur de la violation des principes de libre accès à la commande publique, de transparence des procédures et d'égalité de traitement des candidats et soumissionnaires	Décision N°2024-068/ARMP/PR-CR/CD/SP/DRA/SA du 20 juin 2024
11	Monsieur YENI M'PO KOUAGOU GILBERT (Responsable des affaires administratives et financières (RAAF), agissant en qualité de Personne responsable des marchés publics (PRMP))	22/07/2024	21/07/2034	10 ans	Dispositions de l'article 125 en ses points 1 et 5 de la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 portant CMP	Violation de la réglementation en matière des Marchés publics	Décision N°2024-074/ARMP/PR-CR/CD/SP/DRA/SA du 04 juillet 2024

N°	Acteurs exclus de la commande publique/Fonctions	Début de la sanction	Fin de la sanction	Durée	Fondement juridique de la sanction	Motifs de la sanction	Décisions
12	Monsieur SINGBO FRANCIS JOSE (Secrétaire Exécutif de Mairie)	12/12/2024	11/12/2029	05 ans	Dispositions de l'article 125 en ses points 1 et 5 de la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 portant CMP	Violation des principes de transparence et de régularité des procédures de passation des marchés publics	Décision N°2024-146/ARMP/PR-CR/CD/SP/DRA/SA du 05 décembre 2024
13	Monsieur BIAOU AFFOUDA JACQUES (Personne responsable des marchés publics)	12/12/2024	11/12/2034	10 ans	Dispositions de l'article 125 en ses points 1 et 5 de la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 portant CMP	Intention manifeste de manipuler une procédure de passation des marchés publics	Décision N°2024-147/ARMP/PR-CR/CD/SP/DRA/SA du 05 décembre 2024

Source : DRA/DPSSE/ARMP JANVIER 2025

Tableau n°21 : Agents publics sanctionnés par décision du Conseil de Régulation au cours de l'année 2024 et dont le prononcé de la sanction revient à leurs autorités hiérarchiques

N°	Acteurs publics dont l'autorité hiérarchique est saisie pour prononcer à son encontre une sanction disciplinaire	Motifs de la sanction	Fondement juridique de la sanction	Décision de l'ARMP	Références
1	ZOHOUN Armel Hervé Létondé	Non transmission à l'organe de régulation des informations relatives à la production de fausses pièces produites par certains soumissionnaires en violation de la réglementation des marchés publics ; Non-respect du principe de transparence de la commande publique	Disposition de l'article 128 de la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 du CMP	Suspension de ses fonctions de PRMP	Décision N°2024-034/ARMP/PR-CR/CD/SP/DRA/SA du 13 mars 2024
2	BADJAGOU Codjo Guillaume	Non transmission à l'organe de régulation des informations relatives à la production de fausses pièces produites par certains soumissionnaires en violation de la réglementation des marchés publics ; manque de professionnalisme	Disposition de l'article 128 de la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 du CMP	Suspension de ses fonctions de C/CCMP	Décision N°2024-034/ARMP/PR-CR/CD/SP/DRA/SA du 13 mars 2024

N°	Acteurs publics dont l'autorité hiérarchique est saisie pour prononcer à son encontre une sanction disciplinaire	Motifs de la sanction	Fondement juridique de la sanction	Décision de l'ARMP	Références
3	AMMO Assana Agath	Méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires des marchés publics	Disposition de l'article 128 de la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 du CMP	Suspension de ses fonctions de PRMP	Décision N°2024-035/ARMP/PR-CR/CD/SP/DRA/SA du 13 mars 2024
4	GUEDOU VISSETOGBE Contya Chimène Antonina	Méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires des marchés publics	Disposition de l'article 128 de la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 du CMP	Suspension de ses fonctions de C/CCMP	Décision N°2024-035/ARMP/PR-CR/CD/SP/DRA/SA du 13 mars 2024
5	DOVI Kumi Amen	Violation des règles régissant l'ouverture et l'évaluation des offres	Disposition de l'article 128 de la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 du CMP	Suspension de ses fonctions de membre de la COE	Décision N°2024-035/ARMP/PR-CR/CD/SP/DRA/SA du 13 mars 2024
6	TAMOU Bagui	Violation des règles régissant l'ouverture et l'évaluation des offres	Disposition de l'article 128 de la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 du CMP	Suspension de ses fonctions de membre de la COE	Décision N°2024-035/ARMP/PR-CR/CD/SP/DRA/SA du 13 mars 2024
7	GBETO Marcellin	Violation des règles régissant l'ouverture et l'évaluation des offres	Disposition de l'article 128 de la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 du CMP	Suspension de ses fonctions de membre de la COE	Décision N°2024-035/ARMP/PR-CR/CD/SP/DRA/SA du 13 mars 2024
8	ANAGONOU Didier	Violation des règles régissant l'ouverture et l'évaluation des offres	Disposition de l'article 128 de la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 du CMP	Suspension de ses fonctions de membre de la COE	Décision N°2024-035/ARMP/PR-CR/CD/SP/DRA/SA du 13 mars 2024
9	Monsieur YESSOUFOU ASSANI Akim	Méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires des marchés publics notamment celles relatives à la notification des résultats d'évaluation à tous les soumissionnaires	Disposition de l'article 128 de la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 du CMP	Suspension de ses fonctions de PRMP	Décision n°2024-057/ARMP/PR-CR/CD/SP/DRA/SA du 16 mai 2024
10	Monsieur YARARYSSOUNON Issako	Méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires des marchés publics	Disposition de l'article 128 de la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 du CMP	Suspension de ses fonctions de PRMP	Décision n°2024-058/ARMP/PR-CR/CD/SP/DRA/SA du 16 mai 2024

N°	Acteurs publics dont l'autorité hiérarchique est saisie pour prononcer à son encontre une sanction disciplinaire	Motifs de la sanction	Fondement juridique de la sanction	Décision de l'ARMP	Références
11	ADAH Mahugnon Codjo Saluc	Manque de professionnalisme	Disposition de l'article 128 de la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 du CMP	Suspension de ses fonctions de PRMP	Décision N°2024-132/ARMP/PR-CR/CD/SP/DRA/SA du 31 octobre 2024
12	GANDONOU Vidjannagni Mathival Aubald Wadahi	Manque de professionnalisme	Disposition de l'article 128 de la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 du CMP	Suspension de ses fonctions de C/CCMP	Décision N°2024-132/ARMP/PR-CR/CD/SP/DRA/SA du 31 octobre 2024
13	MOUZOUN Paul	Violation du principe de libre accès à la commande publique et manque de professionnalisme	Disposition de l'article 128 de la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 du CMP	Suspension de ses fonctions de PRMP	Décision N°2024-137/ARMP/PR-CR/CD/SP/DRA/SA du 31 octobre 2024
14	KPODOULAN Epiphane Raymond Cossi	Violation des principes fondamentaux de la commande publique et manque de professionnalisme	Disposition de l'article 128 de la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 du CMP	Suspension de ses fonctions de PRMP	Décision N°2024-146/ARMP/PR-CR/CD/SP/DRA/SA du 05 décembre 2024

Source : DRA/DPSSE/ARMP JANVIER 2025

II.4. Délivrance en ligne des attestations de non-exclusion de la commande publique

Parmi les services publics en lien avec les missions de l'ARMP, figure la délivrance de l'attestation de non-exclusion de la commande publique. Le processus est mené en étroite collaboration avec l'Agence des Systèmes d'Information et du Numérique (ASIN). Au 31 décembre 2024, l'ARMP a enregistré les statistiques suivantes :

- **35 842** demandes reçues ;
- **29 539** demandes approuvées ;
- **5 461** demandes rejetées, avec communication des motifs aux demandeurs ;
- **842** demandes en attente de compléments d'informations de la part des entreprises concernées avant validation ou rejet définitif.

Ce processus de délivrance repose sur des critères rigoureux de conformité et vise à assurer que seules les entreprises répondant aux exigences légales et réglementaires puissent accéder aux marchés publics. Toutefois, des défis subsistent, notamment en ce qui concerne la vérification systématique des numéros IFU des entreprises, un point nécessitant des améliorations pour renforcer l'efficacité et la fiabilité du dispositif.

II.5. Suivi de l'application des décisions rendues par l'ARMP

En 2024, deux missions de suivi de l'application des décisions ont été organisées par l'ARMP. La première mission s'est déroulée du 12 au 16 février 2024 et a concerné cinquante-et-une (51) décisions de l'année 2023 et quarante-sept (47) autorités contractantes, réparties dans onze départements : Littoral, Atlantique, Mono, Couffo, Zou, Collines, Borgou, Atacora, Donga, Ouémé et Plateau.

Tableau n°22 : Point des décisions/avis suivis au titre de l'année 2023

Nombre de décisions/avis suivis	Agences d'Etat	Communes	Ministères	Offices d'Etat	Sociétés d'Etat	Total général
Avis-décisions	03	11	04	07	01	26

Nombre de décisions/avis suivis	Agences d'Etat	Communes	Ministères	Offices d'Etat	Sociétés d'Etat	Total général
Décisions	-	20	01	03	01	25
Total général	03	31	05	10	02	51

Source : DRA/DPSSE/ARMP JANVIER 2025

Tableau n°23 : Etat de mise en œuvre des décisions/avis par type d'autorités contractantes au titre de l'année 2023

Types d'Autorités contractantes	Décisions et avis non mis en œuvre	Décisions et avis totalement mis en œuvre	Décisions et avis partiellement mis en œuvre	Total général
Agences d'Etat	02	01	-	03
Communes	02	28	01	31
Ministères	01	04	-	05
Offices d'Etat	-	09	01	10
Sociétés d'Etat	01	01	-	02
Total général	06	43	02	51

Source : DRA/DPSSE/ARMP JANVIER 2025

La seconde mission s'est tenue du 2 au 6 décembre 2024 et a concerné quarante-trois (43) décisions rendues au titre de l'année 2024 concernant trente-neuf (39) autorités contractantes, réparties dans dix (10) départements : Atlantique, Littoral, Ouémé, Plateau, Zou, Collines, Mono, Atacora, Borgou et Alibori.

Tableau n°24 : Point des décisions/avis suivis au titre de l'année 2024

Nombre de décisions/avis suivis	Agences d'Etat	Communes	Ministères	Offices d'Etat	Sociétés d'Etat	Total général
Avis-décisions	00	00	00	00	00	00
Décisions	07	26	05	04	01	43
Total général	07	26	05	04	01	43

Source : DRA/DPSSE/ARMP JANVIER 2025

Tableau n°25 : Etat de mise en œuvre des décisions/avis par type d'autorités contractantes au titre de l'année 2024

Types d'Autorités contractantes	Décisions et avis non mis en œuvre	Décisions et avis totalement mis en œuvre	Décisions et avis partiellement mis en œuvre	Total général
Agences d'Etat	00	07	00	07
Communes	00	26	00	26
Ministères	00	05	00	05
Offices d'Etat	00	04	00	04
Sociétés d'Etat	00	01	00	01
Total général	00	43	00	43

Source : DRA/DPSSE/ARMP JANVIER 2025

Cette deuxième mission a permis de noter que toutes les autorités contractantes ont totalement mis en œuvre les décisions rendues par l'ARMP.

III. POINT DE L'EXECUTION DES ACTIVITES AU NIVEAU DU PROGRAMME PRIORITAIRE 2 : RENFORCEMENT DES CAPACITES DES ACTEURS DU SYSTEME

III.1. Formations programmées et exécutées

3.1.1 Formation des formateurs dans le domaine de la commande publique

En prélude au renforcement des capacités des acteurs de la chaîne de passation des marchés publics sur le thème « Attribution du marché sur la base de l'offre économiquement la plus avantageuse : cas des marchés de travaux » et pour garantir la qualité des prestations, l'Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) a organisé, du 23 au 27 janvier 2024 une session de formation des formateurs.

Le personnel clé de l'organe de régulation ayant bénéficié de l'appui technique d'une équipe pluridisciplinaire d'experts, a renforcé ses compétences dans : (i) l'identification des critères économiques, financiers, techniques et de capacité en matière de gestion environnementale ; (ii) l'utilisation de ces critères pour l'élaboration d'un dossier d'appel d'offres ; et (iii) l'attribution d'un marché de travaux sur la base de l'offre économiquement la plus avantageuse.

Par ailleurs, deux cadres de l'ARMP ont participé à l'atelier international sur la commande publique durable, tenu à Dakar (Sénégal) du 14 au 18 octobre 2024, à l'Institut de Régulation de la Commande Publique (IRCOP). Cette formation a permis d'aborder les concepts essentiels à la prise en compte de la problématique des achats publics durables dans la sous-région.

3.1.2 Formation des acteurs du secteur public

Quinze (15) sessions de formation des acteurs du système de la commande publique ont été organisées par l'ARMP du lundi 12 février au vendredi 28 juin 2024. Elles ont porté sur le thème « Attribution du marché sur la base de l'offre évaluée économiquement la plus avantageuse : cas des marchés de travaux » et ont enregistré la participation des Personnes Responsables des Marchés Publics, des Chefs de Cellules de Contrôle des Marchés Publics (C/CCMP) ou leurs représentants et les Chefs des Services Techniques (CST) / Responsables des Services Techniques (RST)/Directeurs des Services Techniques (DST) des Communes. Deux cent cinquante-trois (253) autorités contractantes ont été invitées auxdites sessions. Elles sont réparties ainsi qu'il suit :

Tableau n°26 : Répartition des différentes autorités contractantes invitées

Autorité Contractante	Nombre d'AC invitées
Ministères	21
Institutions d'Etat	09
Préfectures	12
Communes	77
Agences	48
Sociétés et Offices d'Etat	83
Partis Politiques	03
Total	253

Source : DFRC/DPSSE/ARMP JANVIER 2025

Tableau n°27 : Effectif couvert par la formation par profil et par sexe

Sessions	Effectif														Nombre de Participants/ Session	Nombre de participants attendus/ Session
	PRMP		C/CCMP		CST/DST/RST		DNCMP/DDCMP		Représentants PRMP		Représentants C/CCMP		TOTAL			
	Homme	Femme	Homme	Femme	Homme	Femme	Homme	Femme	Homme	Femme	Homme	Femme	Homme	Femme		
Session 1	10	4	1	0	0	0	7	2	2	1	0	0	20	7	27	44
Session 2	12	1	1	0	0	0	9	2	4	2	3	1	29	6	35	42
Session 3	11	1	10	1	12	0	0	0	1	0	2	0	36	2	38	39
Session 4	9	2	9	0	13	0	0	0	3	0	2	0	36	2	38	39
Session 5	13	0	11	0	10	2	0	0	0	0	2	0	36	2	38	39
Session 6	13	0	12	1	12	0	2	0	0	0	0	0	39	1	40	39
Session 7	8	3	12	0	14	0	0	0	0	1	0	0	34	4	38	39
Session 8	7	2	10	0	11	0	0	0	2	0	2	0	32	2	34	36
Session 9	7	6	4	1	0	0	0	0	2	0	1	0	14	7	21	40
Session 10	10	2	3	3	0	0	0	0	0	1	1	0	14	6	20	40
Session 11	6	3	4	3	1	0	0	0	5	0	3	0	19	6	25	40
Session 12	14	3	7	2	0	0	1	0	4	3	1	0	27	8	35	40
Session 13	9	1	3	2	0	0	0	0	6	4	0	0	18	7	25	40
Session 14	7	7	10	3	0	0	0	0	0	3	0	1	17	14	31	40
Session 15	9	0	9	1	0	0	0	0	6	1	2	1	26	3	29	36
TOTAL	145	35	106	17	73	2	19	4	35	16	19	3	397	77	474	593

Source : DFRC/DPSSE/ARMP JANVIER 2025

Au total, la formation a enregistré la participation de quatre cent soixante-quatorze (474) acteurs sur un effectif prévisionnel de cinq cent quatre-vingt-treize (593), soit un taux de participation de 79,93 % dont 16,24 % de femmes.

III.2. Formations à la carte

Au cours de l'année 2024, des autorités contractantes ont sollicité de l'ARMP des formations sur site au profit de leurs cadres en charge des marchés publics sur différentes thématiques.

Cinq (05) autorités contractantes ont bénéficié de ces formations sur site, à savoir :

- la Société Béninoise d'Infrastructures Numériques (SBIN) ;
- la Loterie Nationale du Bénin (LNB) ;
- l'Agence Béninoise de Gestion Intégrée des Espaces Frontaliers (ABeGIEF) ;
- la Société Nationale de Mécanisation Agricole (SoNaMA) ;
- le Port Automne de Cotonou (PAC).

Tableau n°28 : Point des demandes de *formation à la carte* au 31 décembre 2024

N°	Période de la formation	Structures bénéficiaires	Nombre de participants			Lieu de la formation
			Hommes	Femmes	Total	
1	13 au 17 mai 2024	Société Béninoise d'Infrastructures numériques (SBIN)	16	06	22	Siège de SBIN
2	24 mai 2024	Loterie Nationale du Bénin (LNB)	07	03	10	Siège de la LNB
3	08 au 11 octobre 2024	Société Nationale de Mécanisation Agricole (SoNaMA).	08	17	25	Siège de la SoNaMA
4	12 au 15 novembre 2024	Agence Béninoise de Gestion Intégrée des Espaces Frontaliers (ABeGIEF)	07	10	17	Siège de l'ABeGIEF
5	02 et 03 décembre 2024	Port Automne de Cotonou (PAC)	11	08	19	Hôtel NATURE RESORT (Zinvié)
TOTAL			49	44	93	-

Source : DFRC/DPSSE/ARMP JANVIER 2025

Au total, **quatre-vingt-treize (93)** acteurs ont suivi les *formations à la carte* de l'ARMP dont **47,31%** de femmes.

III.3. Collaboration avec les centres de formation : encadrement des stagiaires

Au cours de l'année 2024, six (06) stagiaires dont 50,00% de femmes ont été encadrés par l'ARMP. Trois (03) stagiaires sont en formation de niveau master contre trois (03) pour la licence professionnelle.

Les tableaux n°29 et n°30 présentent la répartition des stagiaires encadrés par l'ARMP au 31 décembre 2024 respectivement selon le centre de formation et la filière.

Tableau n°29 : Répartition des stagiaires selon le centre de formation

Centres de formation	Nombre	Pourcentage
Centre de Droit Administratif et de l'Administration Territoriale (CeDAT)	01	16,67%
Ecole Nationale d'Administration (ENA)	04	66,67%
Ecole Supérieure d'Administration, d'Economie, de Journalisme et des métiers de l'audiovisuel (ESAE)	01	16,67%
Total	06	100,00%

Source : SA/ARMP, JANVIER 2025

Tableau n°30 : Répartition des stagiaires selon la filière de formation

Filières de formation	Nombre	Pourcentage
Gestion des projets	01	16,67%
Gestion des marchés publics	04	66,67%
Marchés publics et partenariats publics-privés	01	16,67%
Total	06	100,00%

Source : SA/ARMP JANVIER 2025

III.4. Différents appuis techniques au profit des acteurs du système

Des structures ont bénéficié de l'accompagnement de l'ARMP dans le cadre de divers appuis techniques. Voici un récapitulatif de ces appuis :

- appui technique en faveur des associations des communes du Borgou, Alibori, Atacora et Donga sur le thème « Procédure de passation et de contrôle des marchés publics », février 2024 à COMI-NGUIA à N'DALI ;
- appui technique destiné aux acteurs des organisations de la société civile (OSC), aux médias et aux structures administratives sur la détection des risques de corruption, Parakou, du 23 au 25 avril 2024, et Grand-Popo, du 12 au 14 juin 2024.

IV. POINT DE L'EXECUTION DES ACTIVITES AU NIVEAU DU PROGRAMME PRIORITAIRE 3 : SURVEILLANCE, EVALUATION ET INTEGRITE DU SYSTEME

IV.1. Digitalisation des procédures de passation des marchés publics : assistance technique

Pour réussir le déploiement de la plateforme e-procurement et éviter les écueils enregistrés par les pays qui en font l'expérience, le Bénin a pris l'option de se faire assister au plan technique. Ainsi, un binôme d'experts (international et local) expérimentés a été sélectionné et investi d'une mission d'Assistance Technique (AT) dans le processus de digitalisation avec pour cahier de charges, (i) la réingénierie des processus actuels de passation des marchés publics, (ii) la rédaction d'un cahier de charges fonctionnel et technique, détaillé et modulaire, (iii) le choix du modèle de solution et le choix de la solution pays, (iv) le choix des prestataires pour la mise en œuvre du e-procurement (intégrateur(s) et/ou éditeur(s)), (v) la mise en œuvre de la phase pilote et le déploiement intégral du e-procurement et (vi) la préparation et le suivi de la mise en œuvre du projet.

Dans le cadre de l'exécution de cette mission d'Assistance Technique, plusieurs activités programmées ont été exécutées au titre de l'année 2024 :

- le lancement des travaux de l'Assistance Technique au travers d'une réunion de cadrage qui a eu lieu le 23 janvier 2024 au Ministère de l'Économie et des Finances à Cotonou ;
- la collecte d'informations à travers la réalisation d'interviews et d'échanges avec les parties prenantes impliquées ou impactées par l'exécution ou l'effectivité de la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics au Bénin ;

- la réalisation de la cartographie des processus actuels « **AS IS** » et sous-processus de passation des marchés publics et l'identification des points d'amélioration. Cette étape est essentielle pour (i) saisir les nuances et les complexités de l'existant et établir un fondement solide pour la réforme à venir et (ii) identifier les points faibles et les lacunes potentielles des processus actuels afin d'assurer que l'intervention couvre, avec précision, les aspects les plus critiques nécessitant une transformation. Trois (03) ateliers successifs, impliquant les acteurs clés du système des marchés publics, ont permis de valider le rapport final de cette étape ;
- s'inspirant du contenu du rapport final de la cartographie (mapping) détaillée des processus actuels « **AS IS** » de passation des marchés publics au Bénin, l'étape suivante a permis au Consultant de définir/imaginer le futur « **TO-BE** » des processus cibles qui seront digitalisés. Cette étape a permis aux acteurs invités à la validation du rapport de (i) vérifier si tous les points d'amélioration validés lors du précédent atelier « **AS IS** » par les participants sont pris en compte par les consultants dans l'identification du format « **TO BE** », (ii) passer en revue de façon exhaustive et plus approfondie, tous les processus cibles à digitaliser conformément aux exigences légale et réglementaire du système de passation des marchés publics en République du Bénin, (iii) recenser les faiblesses et les lacunes desdits processus et (iv) formuler des propositions d'amélioration de ces processus ou corriger les lacunes afin de retenir de façon optimale, les procédures de passation des marchés publics à implémenter. Cet atelier a eu lieu et les objectifs sont atteints.

Par ailleurs, des missions de prospections ont été réalisées dans plusieurs pays notamment en Estonie (en présentiel), avec un éditeur de la Corée du Sud (en ligne), du Nigéria (en ligne) et en Éthiopie (en ligne) couplée d'une mission en présentiel réalisée en juillet 2024. Au terme de ces missions et avec le dépôt du rapport de la première phase de la mission de l'Assistance Technique, le Bénin procèdera au choix de la solution pays et pourra s'orienter vers le choix de l'éditeur en vue d'une contractualisation en procédure d'urgence aux fins.

Les étapes en cours de réalisation par l'AT sont celles relatives :

- à la rédaction d'un cahier de charges fonctionnel et technique, détaillé et modulaire ;

- à l'appui pour le choix du modèle de solution, le choix de la solution pays et le choix des prestataires (intégrateur (s) et/ou éditeur (s)) pour la mise en œuvre du e-procurement.

IV.2. Missions d'audit des marchés publics

L'audit des marchés publics au titre de l'année 2021 est finalisé. Les rapports d'audit ont été validés lors d'un atelier national tenu du 05 au 07 août 2024, adoptés par le Conseil de Régulation en sa session extraordinaire du 31 octobre 2024 et publiés sur le site web de l'ARMP. La mission d'audit des marchés publics au titre de l'exercice budgétaire 2022 est en cours. Conformément à l'étendue de la mission, cinquante (50) autorités contractantes sont auditées.

En ce qui concerne les gestions 2018 et 2019, l'ARMP a obtenu un financement de la Banque mondiale, dans le cadre du Projet de Gouvernance Économique pour la Délivrance des Services (PGEDS), pour réaliser les missions d'audit des marchés publics passés au cours de ces deux années. Les différents rapports d'audit de conformité et de matérialité ont été validés lors d'un atelier national tenu du lundi 16 au mardi 17 décembre 2024 pour l'exercice 2019 et du mercredi 18 au jeudi 19 décembre 2024 pour l'exercice 2018.

Concernant l'audit des marchés publics passés au titre de l'année 2023, le processus de sélection du cabinet ou groupement de cabinets devant réaliser cette mission est en cours.

L'intérêt des différentes missions d'audit réside dans la mise en lumière des irrégularités notées sur la chaîne des marchés publics, lesquelles impliquent l'auto-saisine de l'ARMP en fonction de leur gravité, aux fins d'approfondir les investigations et situer les responsabilités des acteurs impliqués.

Dans l'ensemble, l'analyse des différents rapports des audits réalisés révèle une nette amélioration de l'appropriation de la réglementation par les acteurs du système aussi bien ceux du secteur public que des acteurs du secteur privé. Toutefois, un effort reste à faire pour renforcer l'efficacité et les bonnes pratiques admises en la matière.

V. POINT DE L'EXECUTION DES ACTIVITES AU NIVEAU DU PROGRAMME TRANSVERSAL : GESTION ET COORDINATION

5.1 Elaboration du budget-programme, du Plan de Travail annuel et des documents programmatiques

Le processus d'élaboration des documents programmatiques et budgétaires a débuté par l'envoi des courriers à chaque direction technique et cellule de l'ARMP afin de définir les priorités de l'année 2025.

A travers la lettre circulaire n°3094-c/MEF/DC/SGM/DSI/DNCMP/ DNCF/SP du 21 novembre 2022, il a été rendu obligatoire à toutes les administrations publiques, l'utilisation du Système de Costing par le Référentiel (SYCOREF) pour réaliser les fiches de financement d'activités, le PTA et le projet de PPM après estimations des coûts de tâches et d'activités faites sur la base du répertoire des prix de référence. L'ARMP a satisfait à cette exigence en inscrivant les activités budgétaires et opérationnelles qu'elle compte mener au titre de l'année 2024, ce qui a permis ainsi la génération automatique de son PTA et du PPM. Ces documents de planification ont été adoptés par le Conseil de régulation.

5.2 Elaboration et adoption du manuel de procédures administratives, financières et comptables de l'ARMP

Aux termes des dispositions de l'article 31, alinéa 2, point 7 du décret n°2020-595 du 23 décembre 2020 portant attributions, organisation et fonctionnement (AOF) de l'ARMP, le Secrétaire permanent est chargé de « ...élaborer et faire adopter par le conseil de régulation l'ensemble des documents visant à une meilleure visibilité dans le fonctionnement de l'Autorité de régulation des marchés publics, notamment le règlement intérieur, le manuel de procédures administrative, comptable et financière, etc. ».

Pour répondre à cette exigence réglementaire, un comité technique mis en place par note de service n°2024-1359/PR/ARMP/SP/SAF/SA du 03 avril 2024, a élaboré les différents modules composant le manuel de procédures administratives, financières et comptables de l'ARMP. Lesdits modules sont en attente d'adoption par le Conseil de régulation.

5.3 Organisation du 1^{er} forum sur l'efficacité du système de la commande publique

Le renforcement et la promotion d'un environnement transparent et concurrentiel propice à l'assainissement du climat des affaires au Bénin passent par un système de la commande publique efficace et intègre. C'est fort de cet enjeu que depuis l'année 2020, le gouvernement du Bénin s'est engagé dans des réformes majeures de son système de la commande publique par l'adoption en 2020 de la loi 2020-26 du 29 septembre 2020 portant code des marchés publics en République du Bénin ; le démarrage en 2023 du processus de la digitalisation de la commande publique et l'adoption récente de la loi 2024-30 du 23 juillet 2024 portant cadre juridique du PPP en République du Bénin. Après quatre (04) années de mise en œuvre de ces réformes, un bilan s'impose pour faire le point des avancées, des points d'amélioration et des défis à relever. C'est dans le cadre de ce bilan que l'ARMP a organisé le mercredi 11 décembre 2024, un forum national sur l'efficacité du système de la commande publique au Bénin au profit des acteurs du secteur public, du secteur privé et de ceux des organisations de la société civile. L'objectif de ce forum est de permettre aux parties prenantes de :

- cerner la performance du système de la commande au regard des résultats issus de la pratique ;
- identifier les risques liés à la commande publique et les mesures de mitigation ;
- appréhender les défis qui s'imposent en termes de modernisation de la commande publique.

Ont également pris part aux travaux de ce forum, les membres du Conseil de régulation de l'ARMP, les corps de contrôle à savoir le Bureau d'Analyse et d'Investigation (BAI), la Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics (DNCMP) et les représentants des partenaires techniques et Financiers (PTF).

Deux (02) communications ont meublé les débats à savoir :

- Une commande publique perfectible en conformité avec les standards internationaux ;
- Digitalisation de la commande publique et Achats Publics Durables (APD), les priorités pour la performance.

A la suite de la présentation des deux communications, des opinions des participants sur le système de la commande publique ont été recueillies. Il s'agit notamment :

- de l'impact des réformes de la commande publique sur les MPME ;

- du faible taux d'exécution des budgets communaux liés au processus de passation des marchés publics ;
- du mode de conception du catalogue des projets dans le cadre des PPP ;
- de la confection d'un glossaire sur les innovations de la commande publique.

5.4 Elaboration et adoption des états financiers au titre de l'année 2023

Conformément aux dispositions de l'article 31, alinéa 2, point 1 du décret portant AOF de l'ARMP, le Secrétaire permanent est chargé de « ... assurer la préparation du budget, des rapports d'activités ainsi que des comptes et états financiers qu'il soumet au Conseil de régulation pour approbation... ».

Dans ce cadre, les états financiers au titre de l'année 2023 ont été élaborés et les travaux du commissariat aux comptes sont achevés. Il est attendu le rapport synthèse de la mission d'audit des comptes.

5.5 Activités de communication, de gestion et d'animation du site internet de l'ARMP

Les activités de communication réalisées sont relatives à la couverture médiatique des activités organisées, en interne comme à l'externe, par le Conseil de régulation et les directions techniques de l'ARMP.

En termes de gestion et d'animation du site internet de l'ARMP, il y a eu :

- la publication périodique des avis et décisions rendus par le Conseil de régulation ;
- la mise en ligne des activités organisées, en interne comme à l'externe, par le Conseil de régulation et le Secrétariat permanent.

Les activités de l'organe de régulation ont été couvertes par les organes de presse publics et privés (presse écrite, radio et télévision). Enfin, des outils de promotion de l'ARMP ont été confectionnés (kakémono et autres outils de communication).

Les audiences sur le site internet de l'ARMP www.armp.bj au titre de l'année 2024 sont résumées dans les tableaux suivants par nombre de visiteurs, nombre de pages vus par visiteurs et par la taille de la bande passante.

Tableau n°31 : Synthèse des visites et audiences sur le site internet de l'ARMP au titre de l'année 2024

	Visiteurs unique	Nombre de visites (fréquence)	Pages	Hits	Bande passante
Trafic consulté (Usagers)	49,883	104,998 (2.1 visits/visitor)	490,828 (4.67 Pages/Visit)	1,778,006 (16.93 Hits/Visit)	389.00 GB (3884.76 KB/Visit)
Trafic non consulté (robot)	-	-	427,913	767,063	132.39 GB

Source : CIC/ARMP 2024

Le tableau n°32 suivant présente le détail de cette fréquentation par mois au cours de l'année 2024.

Tableau n°32 : Répartition des visiteurs du site internet au cours de l'année 2024

Mois	Visiteurs uniques	Nombre de visiteurs	Nombre de Pages visitées
Janvier 2024	3,184	8,254	33,344
Février 2024	4,816	9,934	38,487
Mars 2024	4,637	8,954	29,238
Avril 2024	3,166	6,695	31,475
Mai 2024	3,026	6,870	45,402
Juin 2024	3,688	8,447	33,772
Juillet 2024	3,611	8,529	35,224
Août 2024	3,407	7,102	21,716
Septembre 2024	5,610	9,110	23,510
Octobre 2024	5,687	10,414	42,818
Novembre 2024	5,038	11,549	47,512
Décembre 2024	4,013	9,140	108,330
Total	49,883	104,998	490,828

Source : CIC/ARMP 2024

5.6 Gestion budgétaire et financière

5.6.1 Rappel du contexte du budget mis en exécution au titre de la gestion 2024

Le budget primitif exercice 2024, adopté par le conseil de régulation en sa session du 09 janvier 2024, s'équilibre en ressources et en emplois à un montant total de trois milliards neuf cent cinquante-six millions quatre cent soixante-treize mille deux cent quatre-vingt-huit (3 956 473 288) Francs CFA. Mais,

certaines faits marquants de la gestion 2024 ont conduit à une révision du budget survenu en octobre 2024. Les motifs ayant milité en faveur de cette modification sont :

- la restriction des crédits complémentaires qui rompt l'équilibre budgétaire initial ;
- la restriction des prévisions de subvention attendues du Projet de Gouvernance Economique pour la Délivrance des Services (PGEDS) qui rompt également l'équilibre budgétaire initial ;
- la nécessité de reporter à l'année 2025, le recrutement des agents clés pour les postes à pouvoir en 2024, en raison de l'indisponibilité de ressources nécessaires pour leur prise en charge.

Le budget primitif ainsi modifié et adopté par le Conseil de régulation en sa session du 17 octobre 2024, est équilibré en ressources et en emplois à la somme de deux milliards neuf cent vingt-huit millions sept cent vingt-sept mille trois cent soixante-sept (2 928 727 367) francs CFA. Il enregistre une diminution de l'ordre de 25,98% par rapport au budget primitif de l'exercice 2024 (3 956 473 288 FCFA).

5.6.2 Mobilisation des ressources

Au 31 décembre 2024, la mobilisation des ressources au profit de l'ARMP est chiffrée, base engagement, à deux milliards quatre cent trente-un millions trois cent trente-neuf mille huit cent soixante-cinq (2 431 339 865) FCFA, soit 83,02% des prévisions budgétaires. En base encaissement, le montant total mobilisé est d'un milliard sept cent vingt millions six cent quatre-vingt-onze mille six cent onze (1 720 691 611) FCFA, soit 58,75% des prévisions budgétaires. L'écart entre les engagements et les encaissements est essentiellement dû à la non mise à disposition de l'ARMP des ressources planifiées au titre des contributions des PTF.

Tableau n°33 : Synthèse des ressources mobilisées au 31 décembre 2024

Rubriques budgétaires	Montant prévisionnel	Réalizations		Réalizations	
		Base engagement		Base encaissement	
Subventions					
Dotation annuelle au titre des services votés	1 035 102 000	1 035 102 000	100,00%	1 035 102 000	100,00%
Redevance de régulation devant couvrir les besoins complémentaires	530 271 601	448 355 721	84,55%	448 355 721	84,55%
Contribution des PTF	817 388 000	637 503 030	77,99%	0	0,00%

Rubriques budgétaires	Montant prévisionnel	Réalisations		Réalisations	
		Base engagement		Base encaissement	
Autres produits de vente de DAO	-	76 910	-	76 910	-
Sous total Subvention	2 382 761 601	2 121 037 661	89,02%	1 483 534 631	62,26%
Ressources propres : Les produits divers issus des prestations de formation à la carte que l'organe de régulation projette de réaliser à diligence des autorités contractantes	44 808 520	20 443 500	45,62%	20 443 500	45,62%
Reprise d'amortissements	284 443 766	73 145 224	25,72%	0	0%
Reprises de subventions de 2023 reportée sur 2024	216 713 480	216 713 480	100,00%	216 713 480	100%
Total Général	2 928 727 367	2 431 339 865	83,02%	1 720 691 611	58,75%

Source : DAF/ARMP JANVIER 2025

5.6.3 Exécution des dépenses

Au 31 décembre 2024, le budget modifié de l'ARMP est globalement exécuté, base engagement, à **80,07%** et en base paiement à **58,30%**. Les dépenses de fonctionnement sont exécutées à **79,08%** (base engagement) et **65,97%** (base paiement). Quant aux dépenses d'investissement, elles sont exécutées à **84,37%** (base engagement) et **24,89%** (base paiement). Les contrats signés avec des prestataires dans le cadre de la réalisation des travaux confortatifs et d'équipement du Centre de Recherche et de Formation en Commande Publique (CReFCoP-Bénin) sont en cours d'exécution. Le paiement de ces prestations sera effectif après réception.

Tableau n°34 : Synthèse de l'exécution des dépenses de fonctionnement et d'investissements au 31/12/2024

Grandes masses budgétaires	Prévisions modifiées 2024	Réalisations au 31/12/2024 (Base engagement)	Taux d'exécution (%) (Base engagement)	Réalisations au 31/12/2024 (Base paiement)	Taux d'exécution (%) (Base paiement)
Fonctionnement	2 382 035 617	1 883 830 826	79,08%	1 571 509 975	65,97%
Investissements	546 691 750	461 232 179	84,37%	136 050 000	24,89%
Total	2 928 727 367	2 345 063 005	80,07%	1 707 559 975	58,30%

Source : DAF/ARMP JANVIER 2025

5.6.3.1 Dépenses de fonctionnement

Le point de réalisation par grande masse de nature des charges est présenté dans le tableau n°35 ci-dessous.

Tableau n°35 : Point d'exécution des dépenses de fonctionnement au 31/12/2024

ELEMENTS	Prévisions modifiées 2024	Réalisations au 31/12/2024 Base engagement	Taux de réalisations (%) (Base engagement)	Réalisations au 31/12/2024 (Base Paiement)	Taux de réalisations (%) (Base paiement)
Achats et variations de stocks	144 000 000	140 009 298	97,23%	140 009 298	97,23%
Transports	17 800 000	15 300 095	85,96%	15 300 095	85,96%
Services extérieurs	180 895 088	90 919 656	50,26%	90 919 656	50,26%
Autres services extérieurs	904 347 511	724 399 203	80,10%	412 078 352	45,57%
Autres charges	249 960 000	215 740 000	86,31%	215 740 000	86,31%
Charges de personnel	600 588 432	624 317 350	103,95%	624 317 350	103,95%
Dotation aux amortissements	284 444 586	73 145 224	25,72%	73 145 224	25,72%
TOTAL DES CHARGES	2 382 035 617	1 883 830 826	79,08%	1 571 509 975	65,97%

Source : DAF/ARMP JANVIER 2025

5.6.3.2 Dépenses d'équipement/investissement

Les dépenses d'équipement prévues au titre de l'année 2024 devraient permettre à l'organe de régulation de poursuivre ses efforts d'investissement et de garantir de meilleures conditions de travail au personnel et aux membres du Conseil de régulation. Des prévisions sont également faites en vue de créer et de rendre opérationnel, le Centre de Recherche et de Formation en Commande Publique (CReFCoP-Bénin).

Au titre des matériels de transport, un virement de cent trente-cinq millions (135 000 000) FCFA à l'ordre de l'Agence de Gestion de la Logistique des Officiels (AGLO) a été effectué en vue d'acquérir cinq (05) véhicules au profit de l'ARMP. La réception de cette commande est toujours attendue. A cela, s'ajoute l'achat d'une moto au profit de l'agent de liaison pour un montant d'un million cinquante mille (1 050 000) francs CFA.

En dehors du poste de « *matériel de transport* », des engagements juridiques, matérialisés par divers contrats de prestations ont été pris afin d'équiper le centre de formation et de doter le personnel d'outils

de travail adéquats. Le montant global de ces engagements est évalué à trois cent vingt-cinq millions cent quatre-vingt-deux mille cent soixante-dix-neuf (325 182 179) francs CFA.

Le point de réalisation par grande masse de nature des dépenses d'investissement est présenté dans le tableau n°36 ci-dessous.

Tableau n°36 : Point d'exécution des dépenses d'équipement au 31/12/2024

ELEMENTS	Prévisions initiales 2024	Réalisations au 31/12/2024 Base engagement	Taux de réalisations (%) (Base engagement)	Réalisations au 31/12/2024 (Base Paiement)	Taux de réalisations (%) (Base paiement)
Bâtiments administratifs et commerciaux	97 311 500	111 708 596	114,79%	0	0%
Agencements et installations	20 000 000	15 635 544	78,18%	0	0%
Matériel technique	24 000 000	24 406 781	101,69%	0	0%
Matériel et outillage	4 687 500	0	0,00%	0	0%
Matériel de bureau	22 470 000	17 261 840	76,82%	0	0%
Mobilier de bureau	69 088 500	44 588 618	64,54%	0	0%
Matériel informatique	118 602 000	111 580 800	94,08%	0	0%
Matériel de transport	190 532 250	136 050 000	71,41%	136 050 000	71,41%
Total des investissements	546 691 750	461 232 179	84,37%	136 050 000	24,89%

Source : DAF/ARMP JANVIER 2025

5.7 Autres Activités

Les autres activités réalisées sont relatives à :

- la participation d'une délégation de l'ARMP courant novembre 2024, à la 4^{ème} Assemblée générale du Réseau africain de la commande publique (RACOP) qui s'est tenue à Kigali au Rwanda ;
- la participation d'une délégation de l'ARMP à la 27^{ème} réunion de l'Observatoire Régionale des Marchés Publics (ORMP) du 20 au 22 août 2024 à Ouagadougou (Burkina-Faso) ;

- la participation de cadres de l'ARMP à la formation sur le thème : « Application des Critères notés dans les Appels d'Offres Internationaux dans les projets d'investissements financés par la Banque mondiale » à Cotonou du 29 avril au 03 mai 2024 ;
- la revue annuelle communautaire des politiques, programmes et projets ;
- la formation sur les Achats Publics Durables à Dakar (Sénégal) : le Président, le Secrétaire Permanent et deux (02) cadres du Secrétariat Permanent y ont pris part ;
- l'adoption des rapports du Commissariat aux comptes au titre des exercices clos au 31/12/2019, 31/12/2020, 31/12/2021. L'adoption du rapport des exercices 2022 et 2023 est attendue en janvier et février 2025 ;
- la participation à l'atelier d'évaluation pays sur le blanchissement des capitaux organisé par le CENTIF ;
- la réception des délégations des organes de régulation de la commande publique de la République Démocratique du Congo (RDC) et du Tchad en visite de travail au Bénin.

VI. SYNTHESE DES DIFFICULTES ET RECOMMANDATIONS

6.1 Difficultés

Au titre de l'année 2024, plusieurs difficultés ont marqué l'exécution des activités programmées par l'ARMP. Il s'agit principalement de :

- l'arbitrage permanent et tardif du budget de l'ARMP au niveau de la DGB/MEF ; ceci n'est pas de nature à permettre à l'organe de régulation d'obtenir les crédits nécessaires à temps pour l'exécution à bonne date de son PTA. Les crédits additionnels sollicités ont été mis à disposition de l'ARMP le 12 décembre 2024 ;
- l'inexistence d'un dispositif automatisé de collecte et d'analyse des informations sur les recours, auto-saisines, arbitrages, avis et conciliations ainsi que d'autres statistiques concernant la commande publique. On note cependant, un renseignement régulier du fichier de collecte des informations sur le règlement non-juridictionnel qui doit davantage être renforcé à travers un contrôle-qualité ;
- la vétusté des ordinateurs portatifs ;

- l'inexistence d'un système électronique permettant d'enregistrer systématiquement les dossiers relatifs aux conciliations, arbitrages, avis conformes, avis techniques/conseils, avis interprétation et de retracer le point desdits dossiers en instance, traité ainsi que l'ensemble des dossiers pris en charge ;
- du déficit significatif enregistré dans le financement des actions de réforme budgétisées sur le projet PGEDS. Au terme des négociations, les actions retenues sont au nombre de cinq (05) sur la cinquantaine, malheureusement aucune d'elle n'a connu un début d'exécution ;
- de la lenteur observée au niveau de l'Agence de Gestion de la Logistique des Officiels (AGLO) dans la livraison des véhicules commandés ;
- le déficit en personnel qualifié ; ceci continue d'influencer la célérité dans le service de régulation.

6.2 Recommandations

Au regard des difficultés citées supra, les recommandations suivantes sont formulées :

- renforcer l'effectif du personnel de l'ARMP conformément au nouvel organigramme adopté par le Conseil de régulation et aux prévisions de l'année 2024 (six agents à recruter dont la demande en terme d'incidence financière est toujours en arbitrage) ;
- faire un suivi rigoureux afin de faciliter la réception des quatre véhicules que l'Agence pour la Gestion de la Logistique des Officiels (AGLO) doit acquérir au profit de l'ARMP au titre de l'année 2024 ;
- prioriser les activités critiques pour éviter les retards cumulés ;
- explorer des sources de financement alternatives en cas de retard des financements prévus ;
- améliorer les conditions de travail du personnel ;
- renforcer les capacités du personnel dans les thématiques telles que la légistique, la dématérialisation des marchés publics, les achats publics durables et toutes autres thématiques en lien avec les attributions de chaque direction et cellule ;

- mettre en place une solution dématérialisée d'enregistrement et de suivi du traitement des requêtes et des dossiers pris en charge par l'ARMP ; cette solution doit intégrer le traitement statistique et le rapportage par nature de dossier.

CONCLUSION

Au 31 décembre 2024, tous les dossiers relatifs au règlement non juridictionnel reçus, à savoir, les recours, les dénonciations/auto-saisines, les arbitrages et les conciliations ont été traités par l'ARMP, hormis deux demandes d'arbitrage en cours d'instruction. Les activités menées se sont également focalisées sur la finalisation des avant-projets de décrets portant création et mise en place de la plateforme de gestion électronique de la commande publique et le déroulement de l'assistance technique en vue de l'implémentation du *e-procurement*, la poursuite du renforcement des capacités des acteurs publics du système et la réalisation des missions d'audit des marchés publics.

Les perspectives pour l'année 2025 incluent notamment le raffermissement des acquis dans le traitement des dossiers de règlement non juridictionnel, l'ouverture du Centre de Recherche et de Formation en Commande Publique (CReFCoP) et le démarrage de ses activités, la poursuite des missions d'audit en cours, le démarrage des travaux d'actualisation de la loi n°2020-26 du 29 septembre 2020 portant code des marchés publics et ses décrets d'application, la poursuite des travaux de l'assistance technique et le recrutement de l'intégrateur en vue de l'implémentation de la plateforme d'*e-procurement*.